

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة للتخرج بعنوان :

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي

(دراسة فقهية مقارنة)

إعداد الطالب: إبراهيم يوسف شريف

الرقم الجامعي:37/492

تحت إشراف الدكتور: عبدالرحمن ورطيري

العام الدراسي الجامعي: 1441/1440هـ الموافق 2020/2019م


بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٢٠

الإستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣ ﴾ التغابن:

الشكر والتقدير

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ ﴾ **النمل: ٤٠**

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴿٨٥﴾ ﴾ **هود: ٨٥**

وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس"[1]

أتوجه بالشكر لله العظيم العلي العظيم الكريم على توفيقه وامتنانه الذي يسر لي هذا البحث ، وأسأله أن يجعله لوجهه خالصا، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا ، ولعباده نافعا ، إنه جواد كريم، ثم الشكر والتقدير لمن قرن الله تعالى شكرهما بشكره وحقهما بحقه حيث **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴾ **الإسراء: ٢٣**

فجزاهما الله عني خير الجزاء ورفع درجتهما في جنات النعيم، كما أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة القرآن الكريم وجامعة المستقبل والقائمين عليهما وعلى ما يبذلونه من عناية فائقة بطلبة العلم وتوفير كافة السبل لهم ، وأخص شيخي ومشرفي الدكتور: عبد الرحمن ورطيرى وذالك لصبره علي وتقديمه لي كافة التوجيهات والنصائح القيمة وسبل المساعدة والتي ستكون لي عونا بعد عون الله في إتمام هذ الرسالة على الوجه اللائق إن شاء الله. هذا وأسأل الله العظيم أن ينفعني والمسلمين بهذا البحث ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في السر والعلن ، إنه ولي ذالك والقادر عليه.

---

[1] أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الأدب ، باب: في شكر المعروف (ج4\ ص:256) (برقم4811)، وأخرجه الترمذي في الجامع ، كتاب البر والصلة ، باب : ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، برقم (1954) ، (ج 4\ ص: 298)

المقدمة

الحمد لله الهادي الى سبيل الرشاد، الموفق من شاء من عباده إلى التمسك بهدي خير العباد، والذي يعصم من آمن به وعمل بشريعته عن طرق الزيغ والضلال، ويجعله في مأمن دائم من أهوال يوم المعاد ،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصل قائلها إلى الخير والسداد، وتقتضي له الرضا من رب العباد، الذي خلق فأتقن، وشرع فأحكم، وعلم الإنسان مالم يعلم.

هو الخالق البارئ المصور، الذي صور جميع المخلوقات، والموجودات، فأعطى كل جنس من تلك المخلوقات صورة يختص بها، وهيئة مستقلة يتميز بها، ولونا وطبيعة ينفرد بها، كل ذالك حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة ، والمشيئة القاهرة ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وأشهد أن محمدا عبده ورسولة ، وخيرته من خلقه وخليله ، كسّر الأصنام ومحى أثرها ، وحذر من اتخاذها وصناعنها، وطمس الصور بيده الشريفة ولطّخها، خوفا من ضررها والإفتتان بها .

فلم يقبض إلا بعد أن أبان الله به الحجة ، وأوضح به المحجة ، وأخرج به العباد من غياهب الجهل والشرك إلى نور العلم ، والتوحيد لله الواحد القهار فصلوات الله وسلامه عليه ن وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه، وعلى سائر عباد الله الصالحين.

أما بعد:

فإن الشريعة الإسامية شريعة عامة ، وشاملة للثقلين الجن، والإنس كما

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾ الذاريات: ٥٦

فكل مطالب بها، ومفروض عليه اتباعها، في شئونه الدنيوية والأخروية، لأنها الشريعة التي كملها من أحاط بكل شيء علما، كما **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴿٣﴾ ﴾ **المائدة: ٣**

ولذالك نسخ الله تعالى بها سائر الشرائع السابقة ، وخصها بالبقاء والحفظ من كل تبديل وتحريف كما **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾ **الحجر: ٩**

وهي كذالك شريعة اليسر والسهولة ، ودفع المشقة ، ورفع الحرج عن جميع المكلفين في سائر تكاليفها الحكيمة **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ **البقرة: ١٨٥**

كما أنها شريعة الرحمة والهدى والبيان لكل شيء ، **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾ **النحل: ٨٩**ومن هنا تكاثرت الطرق الموصلة إلى ينابع الفقه الإسلامي ، وتيسرت أمام كل سالك ومقبل عليها ، ومن تلك الطرق العظيمة التي أضحت منارا للعلم ، ومصدراً للفخر والإعتزاز قي هذه الأيام: جامعة المستقبل الإسلامية المباركة ، والتي تخرج منها العديد من الباحثين والمحقّقين ، الذين استفادو في تلك الجامعة وأفادو ، فجزى الله القائمين عليها ، والعاملين فيها كل خير وأجر ومثوبة ، وجعل ذالك في موازين حسناتهم.

وبما أنّني أحد الدّارسين في تلك الجامعة المباركة الطيبة ، والتي يقتضي نظامها أن يقوم الطالب بعد اجتيازه من السنة الثالثة بتقديم بحث لنيل درجة البكالوريوس ، فقد تمّ لي بفضل الله وتوفيقه السنة الثالثة بنجاح ثم بعد ذالك قمت بالتفتيش عن موضوع للكتابة فيه، فوقع اختياري على موضوع :

" أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية".فقدّمته إلى لجنة البحوث للنظر فيه،فقوبل بالقبول من قبل اللجنة، ولله الحمد والمنة.

أهمية الموضوع

إن موضوع " أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية" ، له أهمية بالغة ، وحاجة قصوى ، ويتمثل ذالك قيما يلي:

أولاً: أنّ لموضوع الصور والتصوير علاقة وصلة قويّة بالعقيدة الإسلامية الغراء ، وذالك من حيث إن صور ذوات الأرواح وصناعتها قد تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك والضلال ، والإخلال بجانب التوحيد وأساس الدين الإسلامي بأسره ، مما يعكس أهمية البحث في هذا الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٢﴾ **الأنفال: ٤٢**

ثانيا: أنّ قضية الصور المذكورة صناعة واستخداماً من المسائل التي عمت بها البلوى في حياة الناس وواقعهم، وخصوصاً في عصرنا الراهن، فإنّ كثيراً من المجالات الإدارية، والأمنية، والطبيةس، والتعليمية والإعلامية لاتكاد تخلو من الصور والتصوير لذوات الروح، بل إن أغلب المصنوعات والمنتوجات من ملبوس ومفروش، وغير ذالك لا تكاد تخلو من صور ذوات الروح فيها، ولأجل ما ذكر وغيره كانت أهمية البحث في هذا الموضوع وما يتعلق به من المسائل ظاهرة وواضحة لبيان الحكم الشرعي فيها.

ثالثاً: أن موضوع التصوير يحتوي على مسائل وجزئيات كثيرة ومتفرقة ، وهو الحاجة بأمسّ إلى لمّ أطرافه وجمع ما تفرق من مسائله وجزئياته في رسالة علمية مستقلة .

رابعاً: أن بعض مسائل هذا الموضوع تعدّ من نوازل العصر المستجدة ، التي لم تكن في عهد علماء الأقدمين ، فهذه المسائل بأمسّ الحاجة إلى دراسة مستقلة وتأصيل، للوصول إلى بيان الحكم الشرعي فيها ، والإستعانة بما ذكره الفقهاء من أحكام مشابهة لها وتخريجها عليها.

خامساً: أن بعض مسائل الموضوع تبدو أدلتها متعارضة، فهي بحاجة إلى تأمل وتدبر للجمع بينها وبيان حقيقة عدم تعارضها، أو الترجيح بينها وما يتفرع عن ذالك من أحكام، والله أعلم.

أسباب اختيار الموضوع:

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب، ودوافع كثيرة أهمها ما يلي:

أولا: ما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة، ولا سيما في العصر الحاضر ، حيث أصبحت الصور تشكل جانبا كبيراً مما يتعلق بحياة المسلم من الأحكام الشرعية، في كثير من المصنوعات من ملبوس ومفروش، وغيرهما، فالمسلم بحاجة إلى معرفة ذالك في ضوء الكتاب والسنة ، وخصوصا: النوازل المستجدة في هذا المجال ، والتي تتوالى بين فترة وأخرى .

ثانياً: أنني لمست حرصاً بالغاً من قبل الذين شاورتهم في الموضوع من أهل الخبرة والإختصاص، مما زاد في رغبتي ، واشتياقي إلى الكتابة فيه .

كل هذه ، الدوافع والأسباب كانت كفيلة بانشراح صدري ، واطمئنان نفسي، للإشتغال بذالك .

ومن ثم استعنت بالله تعالى على الشروع فيه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.

فأما المقدمة فتحدثت فيها عن الأمور التالية :

1. الإهداء
2. الشكر والتقدير
3. الإعلان عن الموضوع.
4. الإشارة إلى أهمية الموضوع ، وعن قيمته العلمية ، ومدى الحاجة الماسة إلى جمع مسائله وجزئياته، وبيان الحكم الشرعي فيها .
5. بيان أسباب ودوافع اختيار الموضوع
6. بيان خطة البحث.
7. بيان المنهج الذي سلكته في البحث.

المبحث الأول: بيان حقيقة التصوير، وفيه ثلاثة مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التصوير في اللغة .

المطلب الثاني:تعريف التصوير في الإصطلاح.

المبحث الثاني: صناعة الصور غير ذوات الروح من الأجساد الجامدة ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صناعة صور المصنوعات البشرية، وتحسينها.

المطلب الثاني : صناعة صور المخلوقات الكونية.

المطلب الثالث: صناعة صور غير ذوات الروح من الأجساد النامية

المبحث الثالث: صناعة التماثيل المجسمة ، وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى، ويدوم طويلا.

المطلب الثاني صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلا.

المطلب الثالث : لعب الأطفال، المجمسة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع.

الفرع الثاني: حكم صناعة اللعب من البلاستيك ، ونحوه مما استجد في العصر الحاضر.

المبحث الرابع: حكم صناعة الصور الآلية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة.

المطلب الثاني: صناعة الصور الفوتوغرافية ، النصفية، والصغيرة.

المطلب الثالث: صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي.

الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث.

منهج البحث:

قد اتبعت –في بحثي هذا– الطرق التالية:

أولا: سأقوم بتصوير المسألة والتمهيد لها إذا كان يغلب على ظني أنها تحتاج إلى تصوير وبيان قبل بحثها، بقدر ما يوضح المقصود منها.

ثانيا: إذا كانت المسألة من مواضع الإتفاق فإنني أذكر حكمها مقرونا بدليل، أو تعليل – إن وجدت ذالك– مع التوثيق من المظان المعتبرة.

ثالثا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فإنني سأسلك فيها الخطوات التالية:

الخطوةالأولى: أقوم بتحرير محل النزاع ، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق.

الخطوة الثانية: أقوم بذكر الأقوال في المسألة ، ثم بيان من قال بها من أهل العلم، مع العناية بعرض الخلاف حسب الإتجاهات الفقهية، ومقتصرا على المذاهب الأربعة، مع الحرص على ذكر ما تيسر من أقوال السلف الصالح.

الخطوة الثالثة: أنني أذكر الأقوال في المسألة مقدما القول الراجح في نظري، ثم الذي يليه في القوة وهكذا.

الخطوة الرابعة: أنني قمت بتوثيق كل قول من كتب المذهب المعتمدة.

الخطوة الخامسة: قمت باستقصاء أدلة كل قول ، مع بيان وجه الإستدلال، وذكر ما ورد عليها من المناقشة ، وما أجيب به عنها إن عثرت على مناقشة.

الخطوة السادسة: الترجيح:

وقبل الترجيح سأحاول التوفيق بين الأقوال، وأدلتها ، إذا أمكن ذالك.

وإلا عمدت –حينئذ– إلى ترجيح أحد الأقوال ، بناءا على ما ظهر لي من قوة الأدلة ، وما يتناسب مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة.

مع التعرض لذكر ثمرة الخلاف حيث وجدت.

رابعا: أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية، تحريرا، وجمعا، وتوثيقا، وتخريجا، مع الإستئناس بالمصادر المعاصرة عند الحاجة إلى ذالك ، كأن تكون المسألة من المسائل المستجدة في العصر الحديث.

خامسا: تجنبت ذكر الأقوال الشاذة التي لا يدعمها الدليل، مع العناية – بقدر المستطاع بدراسة ما جد، وجدث، في موضوع البحث من القضايا التي لها صلة بموضوع البحث.

سادسا: أقوم بعزو الآيات القرآنية ، بذكر اسم السورة ورقم الآية في أعلى الصفحة رعاية بعلو كتاب الله على ما سواه.

سابعا: أقوم بتخريج الأحاديث التي وردت في ثنايا البحث، ببيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدهما، فإن كان الحديث فيهما، أو في أحدهما فإني اكتفيت بعزو الحديث إليهما أو إلى أحدهما.

ثامنا: قمت بعزو الآثار التي وردت في صلب البحث، إلى مصادرها الأصلية دون الإلتزام ببيان صحتها أو ضعفها .

هذا هو منهج البحث الذي سرت عليه، فإن كنت وفقت فيه إلى الصواب فذالك من فضل الله علي وإحسانه وتوفيقه، وإن لم أفق فيه إلى الصواب فحسبي أني بذلت غاية جهدي، وما في وسعي لأجل الوصول إلى الصواب، والأفضل والأحسن وإصابة الحق، ولكن الكمال المطلق لله وحده دون من سواه

ثاسعا:أتبعت ذلك بالفهارس الفنية، التي تبين ما تضمنته الرسالة، وهي كما يلي:

أ–فهرس للآيات القرآنية.

ب–فهرس للأحاديث النبوية.

ج–فهرس للمصادر، والمراجع.

د–فهرس للموضوعات.

المبحث الأول: تعريف التصوير، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التصوير في اللغة.

فالصورة في اللغة جمع صورة ، وتجمع ـ أيضا ـ على تصاوير[1]، وهي بكسر الصاد وضمها[2]

وذكر في لسان العرب[3] : أنها مثلثة الصاد.

وهي في اللغة : الشكل ، والخط والرسم[4].

وأما أصل هذه المادة، واشتقاقها، : فقد بين ابن فارس ـرحمه اللهـ بأن الصاد والواو ، والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول[5] .

وأوضح : أن هذا الباب ليس بباب قياس ، ولا اشتقاق ، وأنه لا ينقاس منهذا الباب سوى قولهم: "صَوِرَ ، يَصْوَرُ" إذا مال، وأن ما عدا ذالك يكون كلمة منفردة بنفسها.

ومن تلك الكلمات المنفرد بنفسها لفظ "صورة" ، إذ أن المراد صورة كل مخلوق بنفسه ، وهيئته التي خلقه الله عليها[6]

---

[1] انظر: لسان العرب، لابن منظور ، 492/2.

[2] انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص(548) ، مادة "صور" ومختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ص (373) ، نفس المادة.

[3] لابن منظور ، 492/2 ، مادة "صور"

[4]انظر : القاموس المحيط ص(548) ومختار الصحاح ، للرازي ص(373) ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جي ، وحامد صادق ، ص (278).

[5]انظر: معجم مقاييس اللغة 3(/320-319) مادة"صور" بتصرف .

[6]: انظر المصدر السابق.

وأصل اشتقاق لفظ "صورة" من "صاره" إلى كذا ، إذا ماله ، والعلاقة بينهما : أن الصورة مائلة إلى شبه، وهيئة أصل المصوّر[1].

كما أن التصوير _أيضا_ يطلق لغة على التخطيط ، والتشكيل[2]، يقال : صوره، إذا جعل له صورة، وشكلا، أو نقشا معينا[3]، وهذا الإستعمال ، والإطلاق عام في الصور المجسمة، وغيرها ، فالكل يطلق عليه صورة من حيث الإستعمال اللغوي[4].

إذاً: فالتصوير لغة: هو صناعة الصورة، واختراعها، سواء كانت مجسمة، أو مسطحة.

قال : في معجم الوسيط[5]: "صوّره، جعل له صورة مجسمة، وفي التنزيل العزيز: **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾ ﴾ **آل عمران: ٦**

والشيء أو الشخص رسمه على الورق، أو الحائط، ونحوها، بالقلم، أو الفرجون، أو بآلة التصوير".

وجاء قريب من هذا في معجم لغة الفقهاء[6]، حيث قال: بأن الصورة "شكل مخلوق، من مخلوقات الله تعالى، مجسمة كانت، كالصنم، أو غير مجسمة، وقال_ أيضاً_: بأن الفقهاء القدامى_ ماعدا قلة منهم_ لا يفرقون بين التمثال المجسم، وغير المجسم، ويطلقون على الجميع صورة[7].

هذا، وللصورة إطلاقات لغوية كثيرة، من أهمها ما يلي:

---

[1] انظر: المصدر السابق ، مع لسان العرب (2/491_493) .

[2] انظر: القاموس المحيط ص(548)، مادة "صور" ، ولسان العرب ، (2/491) ، والمنجد في اللغة، والأعلام ص (440) والمعجم الوسيط ص (228) ، مادة"صور".

[3] انظر: المصدر السابق ، مع معجم لغة الفقهاء ، ص(278).

[4] انظر: معجم لغة الفقهاء ص(278)

[5] ص(428) مادة "صور".

[6] ص(278)

[7] انظر: المصدر السابق.

الأول: أنها تطلق، ويراد بها حقيقة الشيء، وهيئته[1]، يقال: صور الأمر صورة الأمر كذا وكذا، يعني: هيئته، وحقيقته[2].

الثاني: إطلاق لفظ "صورة" على صفة الشيء[3].

يقال: صوّرت لفلان الأمر، إذا وصفته له[4]، وصورة الأمر كذا، بمعنى: صفته.

الثالث: إطلاق لفظ "الصورة" على النوع، والصنف[5]، ومن هذا القبيل قول الفقهاء: هذا الأمر، أو هذه المسألة على ثلاث صور[6]، يعني: ثلاثة أنواع، أو أصناف.

الرابع: إطلاق هذا اللفظ على ما يرسم في الذهن، والعقل[7]، يقال: صوّرَ الشيء، إذا تكونت له صورة، وخيال في ذهنه وعقله، دون وجوده في الخرج بالفعل، حال تصوره في الذهن[8].

الخامس: إطلاق لفظ "الصورة" على الوجه[9]، ومن ذلك: ما جاء عن ابن عمر_رضي الله عنهما_ "أنه كره أن تعلم الصورة[10]" يعني: كره أن يجعل في الوجه كي، أو سمة، وعلامة[11].

---

[1]انظر: لسان العرب المحيط492/2، مادة "صور"

[2]انظر: المصدر السابق.

[3]انظر: المصدر السابق.

[4]انظر: المعجم الوسيط، ص(528) مادة "صور" ومعجم الفقهاء، ص(278).

[5]انظر: المصدرين السابقين.

[6]انظر المصدرين السابقين، مع المنجد ص(440) مادة "صور".

[7]انظر: لسان العرب، 492/2، والمنجد في اللغة والأعلام، ص(440) مادة "صور" منهما.

[8]انظر: المعجم الوسيط ص(528) ومعجم لغة الفقهاء ص(278) مادة "صور".

[9]انظر: لسان العرب، 492/2) مادة "صور"

[10]أخرجه البخاري، في الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم في الصورة، رقم(5541) انظر فتح الباري لابن حجر588/9.

[11]انظر لسان العرب، 492/2، وفتح الباري588/9.

السادس: إطلاق لفظ "الصورة" على كل ما أخذ عن أصله، وكان مطابقا تماما لنفس الأصل، كصورة الآدمي، ونحوه، من الحيوان، والجماد[1].

هذا ما أمكنني الوقوف عليه من إطلاقات لفظ الصورة في اللغة، والله أعلم.

المطلب الثاني: تعريف التصوير في الإصطلاح.

يرى بعض المعاصرين أن تعريف التصوير في الإصطلاح يجري مجرى تعريفه اللغوي[2]، ولكن لا بد من محاولة تعريفه من الناحية الإصطلاحية استقلالاً.

غير أنه يجب أن يعلم: أن التصوير ليس نوعا واحدا، بل جنس يشتمل على ثلاثة أنواع[3]، كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة، ومن حيث المادة التي تصنع منها الصورة، ومن حيث الكيفية، وبسبب هذا الإختلاف لا يمكن أن يجمع هذه الأنواع كلها تحت تعريف واحد من حيث الاصطلاح الفقهي، وذلك لأن التصوير منه المجسم، والمسطح، القديم والحديث، مع الاختلاف في وسائل كل نوع وآلاته، ولذلك وجدنا من كتب التعريفات، والمصطلحات، من أصحاب المعاجم والقواميس اللغوية يعرفون كل نوع أو قسم من أقسام التصوير تعريفا مستقلا عن غيره[4]، وما أن لهذا سببا غير ما ذكر، ولنبدإ الآن في تريف كل قسم بعينه.

النوع الأول: التصوير المجسم:

---

[1] انظر معجم لغة الفقهاء، ص(278).

[2] انظر: الموسوعة الكويتية(93/12).

[3] انظر أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص(31_32)، وقد فصل أنواع الصور الأستاذ أحمد علي القضاة في كتابه "الشريعة والفنون" ص(66_69).

[4] ومن ذلك على سبيل المثال: المعجم الوسيط ص(528)، مادة "صاره" وكذلك المنجد في اللغة والأعلام ص(440) مادة " صار",

جاء في كتاب "التعريفات[1]" أن التصوير الجسمية "هي جورهرة متصل بسيط، لا وجود لمحله دونه، قابلا لأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر، والجوهر المتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ النظر بالحس".

فهذا النوع من الصور ما هو يعرف بذوات الظل من المجسمات، التي تتميز عن غير بأن لها طولا، وعرضا، وعمقا، ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاؤها نافرة وبارزة، تشغل حيزا من الفراغ[2]، وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر[3]، فيكون عند النظر إلى هذا النوع من الصور كالمخلوق، ولا ينقصه إلا وجود الروح فيه، وأنّى لأحد أن يوجدها غيرالله _سبحانه وتعالى_، وهذا النوع من الصور قد تصنع من الحبس، أو نحاس، أو حديد، أو خشب، أو حجر، أو غير ذلك، مما له جرم ملموس ومحسوس[4].

النوع الثاني: التصوير اليدوي، وعرف بأنه ''فن تمثيل الأشخاص، والأشياء بالألوان"[5]. فقوله: " فن تمثيل الأشخاص والأشياء" يشمل كل أنواع التصوير، سواء المجسم منها أو المسطح، لأن جميع الصور هي تشبيه وتمثيل، ولكن قوله في آخر التعريف: "بالألوان" قيد للعموم السابق.

خرج به: التصوير المجسم من ذوات الظل، حيث إن التصوير المجسم يصنع من شيء ملموس، ومحسوس، وهذا ما يخالف بالطبع ماهية الألوان، إذ أنها لا تدرك إلا بالنظر فقط، دون اللمس، لأنه ليس لها أعضاء نافرة، وبارزة، وهيئة وحجم يشغل حيزا من الفراغ، وهذا بالضبط هو ما يدل عليه هذا التعريف والله أعلم.

---

[1] للشريف الجرناني ص(177_178)، وانظر: أيضا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص(196) مادة "جسم",

[2] انظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص(196) مادة "جسم" والموسوعة الفقهية الكويتية (93/12).

[3] انظر: المصدر السابق.

[4] انظر: تفسير آيات الأحكام (392/2).

[5] انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص(440) ومعجم لغة الفقهاء ص(133) مادة "تصوير"

وجاء في "معجم الوسيط[1]" في تعريف التصوير اليدوي غير المجسم بأنه: "نقش صور الأشياء، أو الأشخاص، على لوح، أو حائط، أو نحوهما بالقلم، أو بالفرجون، أو بآلة التصوير"،

ففي هذا التعريف إيضاح لما يتعلق بالتصوير اليدوي غير المجسم، حيث بين بأنه: ما ينقش باليد، بواسطة القلم، أو الفرجون، أو نحوهما من الوسائل والآلات المعدة للرسم، والتصوير اليدوي مما ليس له ظل، إما على جدار، أو حائط، أو لوحة، أو ورقة، أونحو ذلك مما ترسم ةتنقش عليه الصور المسطحة،

وهذا التعريف كاف، وواف، ومشروح.

النوع الثالث: التصوير الضوئي "الفوتوغرافي" وقد ذكر في معجم الوسيط[2] أنه" آلة تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة ضوئية من الأشياء التي تسقط على عدسة في جزئها الأمامي، ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفي، فتطبع عليه الصور بتأثير الضوء فيه تأثيرا كيماويا"، ومثله في المنجد[3].

فقد أوضح هذا التعريف كيف تتم عملية التصوير بهذه الآلة وأن ذلك يتم بواسطة أشعة تنبعث من ذوات الأشياء المراد تصويرها، فتسقط على العدسة الأمامية في الآلة، ومن ثم إلى عدسة أخرى في الجزء الخلفي لهذه الآلة، ثم تنطبع الصورة على شريط أو زجاج حساس، بمعنى أنه يتأثر بأي مؤثر من المؤثرات كالأنوار، والهواء ونحوهما[4]، فلا يقبل العبث ولو يسيرا.

---

[2] تأليف المجمع اللغوي العربي ص(528).

[3] في اللغة والأعلام ص(440).

[4] انظر: التصوير الفوتوغرافي في العادي والملون لفيصل محمود ص(26)، والتصوير والحياة د/محمد نبهان سويلم ص(87_89)، وانظر موسعة التكنولوجيا، موسعة علمية أبجدية، 2011/12_2018.

المبحث الثاني: صناعة الصور غير ذوات الروح من الأجساد الجامدة

المطلب الأول: صناعة صور المصنوعات البشرية، وتحسينها..

تمهيد:

المراد بالمصنوعات البشرية: كل ما يكون ليد المخلوق فيه تأثير، وتغير، وصناعة والصناعة: هي إجادة الفعل وإتقانه[1]،ويشمل هذا كل المنتوجات والمصنوعات، كالطائرات، والسيارات، والسفن البحرية، وجميع الآلات الميكانيكية بشتى أنواعها، وكذلك يشمل بنيان الدور، والمصانع ونحوهما مما لم يذكر هنا، وإن كان أصل المادة مخلوقا لله شبحانه وتعالى، كما بين الله ذلك بقوله _سبحانه وتعالى_﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾ ﴾ البقرة: ٢٩

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ....﴿٢٥﴾ ﴾ الحديد: ٢٥

وغيرهما من الآيات الكريمة، فإن المراد بقوله: (هو الذي خلق لكم) أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل ما يمكن أن نحتاجه في جميع شئون حياتنا، من جميع الأشياء الظاهرة، والباطنة[2]، من زروع، وثمار، ومعادن، والمراد بإنزال الحديد: إيجاد مادته وإنزالها من عند الله سبحانه[3]. أو أن المراد بالإنزال هنا: الخلق[4]، يعني:خلقناه في المعادن، وعلمنا الناس صنعة جميع الأشياء منه[5].

---

[1]النظر: مجمع مقاييس اللغة، 313/3، مادة "صنع" ومفردات القرآن، نفس المادة، ومختار الصحاح مادة "صنع" ص(371).

[2]انظر: الجامع لأحكام القرآن (261/17)، والبحر المحيط (278/1)، وتيسير العلي القدير (38/1).

[3]انظر: تفسير البحر المحيط (225/8)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (214/4).

[4] انظر: الجامع لأحكام القرآن، (261/17) وفتح القدير للشوكاني، (178/5)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (815/7).

[5]انظر: المصادر السابقة مع تفسير البحر المحيط (225/8).

والغرض هنا: هو الوصول إلى معرفة حكم تصوير هذه المصنوعات البشرية وتحسينها من حيث الحل والحرمة، أو الكراهة والإستحباب، وإذا اتضح المراد فإن الذي يظهر فيها: أنه يجوز تصويرها كما جازت صناعتها[1]، من غير بأس ولا حرج، مالم يشغل ذلك الفعل صاحبه عن الواجبات والمستحبات، باستغراق الوقت وإضاعته، وصرفه في ذلك العمل المباح[2]، فإن ذلك إلى التهاون بالواجبات، والإشتغال عنها كان محرما، وإن شغل عن مندوب مستحب كان فعله مكروها[3]، ولكن لا لذات الفعل، وإنما ترتب عليه، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد[4]، وأما أصل الفعل المباح ففعله جائز، وإذا تقرر ذلك ففي المسألة خلاف على قولين:

القول الأول: الجواز وإليه ذهب جماهير أهل العلم[5].

واستدلوا ما يلي:

الدليل الأول: حديث بن عباس _رضي الله عنهما_ أنه جاءه رجل[6] يسأله فقال: "إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول: ((كل

---

[1] انظر: شرح كتاب التوحيد من من صحيح الإمام البخاري، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (85).

[2] انظر: الموافقات للشاطبي، (162/1)، وشرح السنة للبغوي (135/12).

[3] انظر: المصدرين السابقين مع الحلال والحرام د/يوسف القرضاوي ص(115)

[4] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (43/1)، والقواعد والأصول الجامعة ص(1_17) وفتح الباري لابن حجر (155/1).

[5] انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (287/4) وحاشية ابن العابدين (749/1)، والتمهيد لابن عبد البر(200/21) والإستذكار (180/27_182)، وبهجة النفوس وتحليها بما لها وما عليها لابن أبي حمزة (223/2) و(252/4)، وفتح الباري (409/10) ومرقاة الماتيح شرح مشكاة المصابيح (278/8) والآداب الشرعية لابن مفلح (405/3) والإنصاف للمرداوي (474/4) وانظر الفتاوى من سلسلة كتاب الدعوة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (37/3).

[6] وهذا الرجل من أهل العراق، كما جاء ذلك في رواية عند النسائي أنه قال: " إني من أهل العراق، وإني أصور هذه التصاوير....." ويبدو _والله أعلم_ أنه كان نجارا، انظر: السنن الكبرى للبيهقي (269/7).

مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم))، ثم قال ابن عباس: ــرضي الله عنهاــ فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له[1]".

وجه الإستدلال:

وجه الإستدلال من هذا الحديث من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قوله ــعليه الصلاة والسلامــ: ((يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه.....)) يدل على أن هذه العقوبة فيمن صور ماله نفس وروح من ذوات الحياة، فكلمة "نفس" قرينة خصصت الوعيد بمن صور ذوات الروح، دون غيرها[2]، وذلك كانت العقوبة من جنس عمله[3]، أما تصوير غير ذوات الروح وتجميلها فلم يتعرض لها الحديث بأي وجه من الوجوه، فتبقى على أصل الإباحة.

الوجه الثاني: أن هذا الحكم هو الذي فهمه ابن عباس ــرضي الله عنهماــ من هذا الحديث، ومن نصوص القرآن والسنة الأخرى، ولذلك أفتى السائل بتحريم تصوير ذوات الروح، وجوز له تصوير الشجر وما لا نفس له، لعدم وجود العلة التي من أجلها حرم تصوير ذوات الروح[4]، وابن عباس ــ رضي الله عنهماــ معروف بكثرة علمه وسعة فقهه.

---

[1] أخرجه البخاري في البوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، حديث (2225)، وانظر الفتح الباري (485/4)، ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1670/2_1671) خ (99).

[2] انظر التمهيد لابن عبد البر 200/21، وبهجة النفوس (252/4).

[3] انظر المصدرين السابقين مع شرح معاني الآثار للطحاوي 286/4_287.

[4] انظر فتح الباري (486/4)، (408/10)، وحاشية عميرة على شرح المحلى 158/2، وتحفة المحتاج 239/4، ونيل الأوطار للشوكاني143/8.

الوجه الثالث: أن في تصوير ذوات الروح مشابهة ومضاهاة لخلق الله تعالى، ووسيلة من وسائل الشرك، وهذا هو الأصل في المنع من التصوير[1]، بينما لا توجد هذه العلة في تصوير المصنوعات البشرية، حيث إنها من صنع الآدمي، وقد جازت صناعتها اتفاقا، فيجوز تصويرها وتحسينها _أيضا_ اتفاقا، لأنه إذا جاز الأصل جاز الفرع بلا منازع[2]، ما لم يشغل ذلك عن واجب أو مستحب، فهذا يكون حكما طارئا على الفعل، لا من ذات الفعل[3].

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: ((أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُرْ برأس التمثال فليقطع، ومر بالستر فيقطع، فيجعل منه وسادتين منبوذتين.....))[4].

وجه الإستدلال:

والشاهد من الحديث قوله _صلى الله عليه وسلم_: ((فمر برأس التمثال فليقطع)) حيث جعل قطع رأس التمثال _على هذه الصفة_ سببا كافيا للخروج بها من التحريم إلى الإباحة، وإذا كانت الصور

---

[1] كما أدى تصوير الصالحين من قوم نوح إلى عبادتهم في قصة ودّ وسواع ويغوث ويعوق، انظر فتح الباري (405/10)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (286/1).

[2] انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين (305/3).

[3] انظر المصدر السابق، مع أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي 1018/2).

[4] أخرجه مسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1664/2) برقم(81_82)، ولكن دون قوله: ((فمر برأس التمثال فيقطع....))، وأخرجه كاملا أبودزد في اللباس (388/4)، باب في الصور، حديث رقم (4158) وأخرجه الترمذي في الآداب (115/5)، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث رقم (2806) وقواه بقوله: هذا حديث حسن صحيح، وصصح إسناده أحمد شاكر في شرحه على مسند الإمام أحمد 191/15_192، برقم 8032.

المحرمة قد أبيحت بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي الروح لما عاش بدونه، فإن هذا يدل على إباحة تصوير ما لا روح له أصلا[1]، ويدخل في ذلك ما كان جمادا أوليا.

الدليل الثالث: حديث عائشة _رضي الله عنها_ في قصة النمرقة[2] التي فيها التصاوير، حيث قال الرسول _صلى الله عليه وسلم_: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيو ما خلقتم))[3].

وجه الإستدلال:

والشاهد من الحديث قوله: ((أحيوا ما خلقتم))، فإن معناه: اجعلوه حيوانا ذا روح[4]، كما ضاهيتم وشبهتم به خلق الخالق سبحانه وتعالى بتصويركم ذوات الأرواح[5]، فدل هذا على أن الذي يصور ما لا روح فيه أو يحمّل صورته ويحسنها لا يلحقه هذا الوعيد المذكور في احديث.

الدليل الرابع: أنه لا يجوز نسبة خلق وإيجاد ما كان من ذوات الروح إلى فعل المخلوقين، لا حقيقة، ولا مجازاً[6]، فلا يجوز أن يقال: _مثلا_ فلان خلق رجل، أو امرأة، أو حيوانا، أو غير ذلك من ذوات الروح،

---

[1]انظر: شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي (287/4)، وفتح الباري (409/10)، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح(279/8)، ومرقاة المصابيح (278/8).

[2]النمرقة: هي الوسادة، وهي بضم النون والراء، وبكسرهما، وبغير هاء، وجمعا: نمارق، ومنه قول هند يوم أحد: نحن بنات طارق نمشي على النمارق.

انظر: النهاية (118/5).

[3]أخرجه البخاري في اللباس، باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، حديث رقم (5961)، انظر فتح الباري(406/10)، ومسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صور الحيوان (1669/2_1670) حديث (97).

[4]انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (90/14)، وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (276/8).

[5]انظر: المصدرين السابقين، مع مرقاة المفاتيح(270/8).

[6]انظر فتح الباري (409/10)، ومرقاة المصابيح(2739/8.

بينما يجوز أن يقال_ في غير ذوات الروح_ فلان زرع الشجر، أو الزرع، وأوجد الماء، وصنع السفينة، والسيارة، والطائرة، ونحو ذلك[1].

فجاز نسبة إنبات الزرع والشجر إلى فعل المخلوقين، ولكن على سبيل المجازلا حقيقة، لأن حقيقة المنبت هو الله تبارك وتعالى، كما قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ءَأَنتُمۡ تَخۡلُقُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٥٩ ﴾ الواقعة: ٥٩

وجاز نسبة إيجاد الماء إلى فعل المخلوق، ولكن على سبيل المجاز _أيضا_ لا حقيقة، لأن حقيقة الموجد له هو الله تعالى، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ءَأَنتُمۡ أَنزَلۡتُمُوهُ مِنَ ٱلۡمُزۡنِ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡمُنزِلُونَ ٦٩ ﴾ الواقعة: ٦٩

وأما نسبة إيجاد المصنوع وصناعته إلى فعل المخلوق فيجوز نسبته حقيقة، فضلا عن المجاز، فهذا التعليل يبين الفرق الواضح بين الحيوانات، والجمادات، وأن المصنوعات البشرية أولى مما ذكر معها من الجمادات في جواز نسبة صناعتها، وإيجادها إلى فعل المخلوقين، دون أي محذور أو محظور، بينما لا يجوز ذلك في المخلوقات الحيوانية، كما سبق.

وهذا الفرق يلزم منه وجود فرق في الحكم الشرعي، بخصوص تصوير كل منهما، ويتمثل هذا الفرق بجواز تصوير الجمادات وتحسين صورها، من مصنوع، ومنتوج، ومزروع، وتحريم تصوير المخلوقات الحيوانية، ما لم تكن هناك ضرورة، أو حاجة ماسة، أو مصلحة عامة تربوا على مفسدة التصوير، وتُرجَّح عليها.

القول الثاني: المنع من تصوير أي شيء من المخلوقات ، أو المصنوعات مطلقا، وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبد الله القرطبي[1] وجماعة آخرين لم أعثر من تعرض لذكر أسمائهم.

[1] انظر المصدرين السابقين.

ومنع بعضهم من تصوير ما عبد من دون الله من المخلوقات، كالشمس، والقمر، والنجوم، ونحو ذلك مما عبده المشركون قبل مجيء الإسلام[2].

واحتج من ذهب إلى عموم المنع من تصوير سائر المخلوقات، والمصنوعات بالعمومات الواردة بالوعيد على المصورين ولعنهم[3].

وذلك مثل قوله _صلى الله عليه وسلم_ : ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))[4]. وقوله _عليه الصلاة والسلام_ ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيو ما خلقتم[5]))، وقوله_ في الحديث القدسي_ ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي[6])).

وأما حجة من منع من تصوير بعض الجمادات مما عبده المشركون، فهو مخالفة الوقوع بالتشبه بصناعة صور الأصنام[7].

الترجيح:

والذي يظهر لي _ من خلال ما سبق من الأدلة_ : أنه يجوز أنه يجوز تصوير المصنوعات البشرية، وتحسين صورها دون أي مجذور.

---

[1]انظر: الجامع لأحكام القرآن(274/14).

[2] انظر شرح معاني الآثار للطحاوي(286/4)

[3] انظر المصدرين السابقين، مع الجامع لأحكام القرآن (274/14).

[4]أخرجه البخاري في اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، حديث رقم (5954)، انظر فتح الباري (400/10)، ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان..... 1668/2) برقم (92).

[5]أخرجه البخاري فب اللباس، باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، حديث رقم (5961) انظر فتح الباري (406/10) ومسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان(1669/2_1670) حديث (97).

[6]أخرجه البخاري في اللباس، باب نقض الصور، حديث (5953)، انظر فتح الباري (398/10)، ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1670/2) ح(101).

[7]انظر حاشية ابن العابدين 649/1).

وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: قوة الأدلة على جواز ذلك ،وصراحتها.

ثانيا: عدم وجود العلة التي من أجلها حرم التصوير، والصور في المصنوعات البشرية، وغيرها من الجمادات.

ثالثا: أنه إذا جاز صناعة أصل المصنوع، فإنه يجوز تصويره، وتحسين صورته وتجميلها، لأنه إذا جاز الأصل جاز الفرع. والله أعلم.

المطلب الثاني

حكم صناعة صور المخلوقات الكونية.

تمهيد:

المراد بالمخلوقات الكونية هي: كل ما كان باق على هيئته وخلقته التي خلقه الله عليها، من المخلوقات الجامدة والتي لا يمكن، أن يكون ليد المخلوق فيه أي تعديل، أو تغيير، أو صناعة[1]، وذلك مثل صورة الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والبحار، والأنهار، والأودية، ونحو ذلك[2].

أقوال العلماء في المسألة.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

جواز تصوير المخلوقات الكونية، الثابتة منها _ كالجبال والأودية_ والسائرة _ كالشمس، والقمر، والنجوم، وسائر الأفلاك[3]، إلا إذا صورت هذه المخلوقات، أو بعضها بقصد العبادة من دون الله تعالى، فلا يجوز تصويرها مطلقا[4]، وهذا هو قول جماهير العلماء كافة، بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة[5].

أدلة هذا القول:

---

[1]انظر فتح الباري (409/10)، وحاشية ابن العابدين (649/1)، وانظر الموسوعة الكويتية (97/12)

[2]انظر الموسوعة الكويتية (97/12).

[3] انظر المصدرين السابقين، مع شرح معاني الآثار(284/4_285)، وشرح صحيح مسلم للنووي (81/14_85) ومرقاة المفاتيح (273/8)، والآداب الشرعية لابن مفلح (405/3)، وفتاوى محمد بن إبراهيم (188/1_189)، وانظر: المجموع الثمين (253/2)، والفوائد المنقاة من كتاب التوحيد لابن عثيمين ص(74_75).

[4]انظر: حاشية ابن العابدين (649/1)، وفتح الباري (409/10)، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (315/2_318).

[5]انظر: بدائع الصنائع (337/1) والشرح الصغير للدريدير (501/2)، والأم للشافعي (182/6)، وشرح صحيح مسلم للنووي (81/14)، والإنصاف للماوردي (474/4) وانظر: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزري (40/2).

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ـرضي الله عنهـ وقول جبريل للنبيـصلى الله عليه وسلمـ ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة...إلخ))[1].

فالشاهد من الحديث: هو قول جبريل ـعليه الصلاة ةالسلامـ فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع، فيصير كهيئة الشجرة....)).

ووجه الإستشهاد من الحديث: أ، الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها دل ذلك على أباحة تصوير ما لاروح فيه أصلا، من سائر الجمادات عموما[2]، ولأن سائر الجمادات لا يحرم صنعها، ولا التكسب بها، فلا يحرم تصويرها[3].

الدليل الثاني: حديث ابن عباس ـرضي الله عنهماـ في قصة الرجل الذي جاء يستفتيه عن حكم صناعته للصور، وميشته من كسبها، فأخبره بقول النبيـصلى الله عليه وسلمـ: ((كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم))، وقال: أن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له[4].

والشاهد:من هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأل:قوله: ((يجعل بكل صورة صورها نفسا))، فإن قوله: ((نفسا)) دليل على الوعيد الوارد إنما هو على صور ذوات الروح فقط[5]، ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم.

---

[1] تقدم تخريجه في ص(30)

[2]انظر: شرح معني الآثار (287/4)، وسلسسة الأحاديث الصحيحة(554/4).

[3]انظر شرح صحيح مسلم للنووي(91/14).

[4]تقدم تخريجه في (28).

[5]انظر: بهجة النفوس(252/4، و223/2.

الوجه الثاني:قول ابن عباس ــرضي الله عنهما_لهذا الرجل الذي استفتاه:" إن كنت لا بد فعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له"[1].

حيث فهم ابن عبار ــرضي الله عنهما_ من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تخصيص الوعيد والنهي بتصوير ذوات الأرواح من الإنسان، والحيوان، وإباحة تصوير الجمادات ونحوها من غير ذوات الروح[2]، ما لم يطرأ على ذلك محظر شرعي، كما لو صور شيئا من الجمادات التي تُتخذ شعارا للمشركين[3]، أو صور شيئا مما يتخذ ليعبد من دون الله تعالى ، ويعظم فيحرم[4]، أما إذا المصوَّر من ذلك فإن الذي فهمه ابن عباس وغيره من النصوص الشرعية: هو الجواز، وهذا هو السبيل الوحيد للجمع بين الأدلة والعمل بها جميعا، وإلا لاضطربت، وتناقضت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب، والحيطان، ونحو ذلك، لأن النبي ــصلى الله عليه وسلم_ قال: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ))[5]، ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه:"صور الشجر وما لاروح فيه" وفي السنن عن النبي ــصلى الله عليه وسلم_أن جبريل قال له في الصورة((فمر بالرأشس فليقطع[6]...)) ولهذا نص الأئمة على ذلك، وقالوا:"الصور هي الرأس، لا يبقى فيها روح، فيبقى مثل الجمادات[7]".

---

[1]انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_370/29.

[2]انظر: بهجة النفوس (252/4)

[3]انظر: الحلال والحرام في الإسلام (111_113)

[4]انظر: المصدرين السابقين، مع إغاثة اللهفان345/2_318

[5]أخرجه البخاري في اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ حديث رقم(5963) انظر: فتح الباري (407/10) ومسلم في اللباس أيضا باب تحريم تصوير صورة الحيوان(167/2) برقم(100)

[6]تقدم تخريجه في(30)

[7]انظر: مجموع الفتاوى(370/29)

وقد ذكر مثل ما قاله شيخ الإسلام غير واحد من الأئمة والحفاظ، ومن هؤلاء: الحافظ ابن حجر العسقلاني في أثناء كلامه على حديث ابن عباس ــرضي الله عنهاــ حيث قال:" قوله: ((من صور صورة في الدنيا.....)) كذا أطلق، وظاهره التعميم، فيتناول ما لاروح فيه، لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح، من قوله: ((كلف أن ينفخ فيها الروح...)) فاستثنى ما لا روح له كالشجر...))[1].

الدليل الثالث:

ويستدل أصحاب هذا القول:بمثل قوله_عليه الصلاة والسلام_:((من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح....))[2].

وقوله: ((يقال لهم: أحيو ما خلقتم))[3]، وغيرها من النصوص، التي ورد فيها عقوبة المصورين بتكليفهم يوم القيامة بفعل ما لا يستطيعون،

ولا يدخل تحت مقدرتهم، وطاقتهم من إحياء ما صوروه على كل ذوات الروح، فإن هذه كلها قرائن قوية تخصص عموم تلك الأحاديث، وغيرها مما ورد مطلقا[4]،فإنه لايمكن أن يؤمر بنفخ الروح في أي صورة إلا في صورة لها روح في الأصل[5]، ومثل ذلك: الأمر بإيجاد الحياة فيما صوره المصور على شكل ما خلق الله

---

[1]انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (408/10).

[2]سبق تخريجه.

[3]أخرجه البخاري في اللباس، باب من كره القعود على الصور، حديث(5957) انظر:فتح الباري(402/10_403)، ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان(1669/2) ح(96)، كلاهما عن عائشة ــرضي الله عنهاــ وله روايات متعددة.

[4]انظر: بهجة النفوس(252/4)، ومجموع الفتاوى (370/29).

[5]انظر المصدرين السابقين، مع التمهيد لابن عبد البر (200/21) والإستذكار (180/27_181)

من ذوات اللروح[1]، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا هو مقتضى عدل الله وحكمته، أنه لا يعذب مخلوق بغير ذنبه الذي اقترفه في الدنيا، إذا لم يتخلص منه بالتوبة إلى ربه جل وعلا.

وإذا جمعنا بين حديث ابن عباس وبين حديث أبي هريرة السابقين، وبين ما ورد من القرائن في هذه الأحاديث التي تضمنها الدليل الثالث: تبين بكل جلاء أن تحريم التصوير يختص بذوات الأرواح فقط، ولذلك علق النووي على قوله: ((أحيو ما خلقتم)) بقوله: اجعلوه حيوانا ذا روح، كما ضاهيتم، وعليه رواية: ((ومن أظلم ممن يذهب خلقا كخلقي))[2]، ويؤيده حديث ابن عباس_رضي الله عنهما_ المذكور "إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له"[3].

الدليل الرابع:

ويمكن الإستدلال لأصحاب هذا القول: بحديث((الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة))[4].

فإن فيه دليلا على أن كل شيء ليس له رأس حيوان فليس بصورة و، وإنما يكون كهيئة الشجرة، أو أي جماد آخر، ويشهد لذلك، ويقويه قول جبريل _ عليه الصلاة والسلام_ للنبي_صلى الله عليه وسلم_:((فمر برأس التمثال فليقطع، فيصير كهيئة الشجرة))[5].

ومن ثم يكون أي شبح، أو شاخص، أو مصور_إذا لم يكن له رأس، أو قطع رأسه_مباحا تصويره، لا إثم فيه، وهذا هو حقيقة تصوير الجمادات من المخلوقات الكونية.

---

[1]انظر: المصدرين السابقين مع شرح معاني الآثار(4/280_281)

[2]تقدم تخريجه .

[3]تقدم تخريجه .

[4]أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الرخصة فيما يوطئ من الصور، أو تقطع رؤوسها(7/270) موقوفا على ابن عباس.

[5] تقدم تخريجه .

الدليل الخامس: أنه ليس في تصوير غير ذوات الروح من الفتنة التي توجد في تصوير ذوات الروح[1]، فإن الأصنام التي عبدت من دون الله تعالى، والتي كانت على أشكال الحيوانات، فالفتنة فيها عظيمة، والشر فيها مستطير.

القول الثاني:

تحريم تصوير سائر المخلوقات الكونية[2]:

وممن ذهب إلى هذا القول: أبوعبد الله القرطبي، وجماعة في"شرح معاني الآثار[3]"

الأدلة:

وقد ذكر القرطبي عددا من الأدلة لهذا القول، وهي كما يلي:

الدليل الأول:**قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآ ....﴾ النمل:٦٠**

فإن "ما" للنفي، ومعناها عند_أبي عبد الله القرطبي_"الحظر والمنع من فعل هذا، أي ما كان للبشر، ولا يتهيأ لهم، ولا تقع تحت مقدرتهم أن ينبتوا شجرها، إذ هم عجزة عن مثلها، لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود[4].

الدليل الثاني:حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: سمعت رسول الله يقول: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلوا ذرة، وليخلقو حبة، وليخلقوا شعيرة))[1].

---

[1]انظر: أعلام الحديث للخطابي1018/2.

[2]انظر: الجامع لأحكام القرآن(222/13_223) وشرح معاني الآثار(286/4).

[3](286/4).

[4]انظر: الجامع لأحكام القرآن(222/13_223).

ووجه الإستدلال: من الحديث_عند من ذهب إلى هذا القول_ أن الله تعالى وصف الذين يصورون صورا مشابهة لخلق الله تعالى: بالظلم البالغ، والوعيد الشديد، وهذا يقتضي عموم المنع من تصوير أي شيء من مخلوقات الله تعالى.

قال القرطبي_بعد ذكر هذا الحديث_: "فعم بالذم والتهديد، والتقبيح من نعاطى تصوير شيء مما خلقه الله، وضاهاه في التشبيه في خلقه، فيما انفرد به_سبحانه وتعالى_ من الخلق، والإختراع، وهذا واضح[2]".

الدليل الثالث: للقائلين بعموم تحريم صور سائر المخلوقات: العمومات الواردة بالمنع عن كل أشكال الصور، والتصوير[3].

وذلك مثل قوله_عليه الصلاة والسلام_:((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم))[4].

حيث عم بالوعيد كل أصباب الصور، دون أن يستثني من صور ذوات الروح أو غيرها[5].

ومثل حديث: ((إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين))[6]، حيث جعل الوعيد عاما على كل مصور ولم يستثن أي مصور، ولا نوعا من الصور، فاقتضى العموم[7].

---

[1]تقدم تخريجه .

[2]انظر: الجامع لأحكام القرآن(13/222_2223)، وانظر:(14/274_275) من المصدر نفسه.

[3]انظر: حاشية ابن عابدين(1/649)، والجامع لأحكام القرآن(14/274) وفتح الباري(10/409).

[4]تقم تخريجه.

[5]انظر: المصادر السابقة مع شرح معاني الآثار4/285_286.

[6]أخرجه أحمد(2/336) والترمذي في صفة جهنم،(4/701)برقم(2574)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وله شاهد عند أحمد 3/40 من حديث عطية العوفي بلفظ: ((وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر.....))، وعطية صدوق يخطئ كثيرا، كما في التقريب(393) ترجمة رقم(4616)، وبعضهم ضعفه.

[7]انظر: شرح معاني الآثار(4/285_286)، والجامع لأحكام القرآن(14/274).

كما أنه ورد لعن المصورين من غير استثناء، وأمرهم بنفخ الروح فيما صوروه، دون استثناء لأحد منهم، ولا لنوع من الصور.

القول الثالث:

تحريم تصوير بعض المخلوقات الكونية، التي عبدها المشركون، كالشمس، والقمر، والنجوم، وبعض الأشجار، والأحجار التي عبدت في الجاهلية[1].

وممن ذهب إلى هذا القول:أبو محمد الجويني.

واستدل على ذلك:بأن بعض الكفار كانوا يعبدون بعض تلك المخلوقات، كالشمس، والقمر، وبعض الأشجار، ويعتقدون فيها ما لا يجوز إلا الله_سبحانه وتعالى_ من إيجاد الخير، ودفع الشر، كما أنهم يركعون لها، ويسجدون، ويدعونها بما لا يجوز إلا الله_تبارك وتعالى_ وفي تصويرها وسيلة _تبارك وتعالى_ وفي تصويرها وسيلة لى عبادتها بالقول، والفعل، والاعتقاد مرة ثانية، فالواجب منع تصويرها سدا للباب[2].

القول الرابع:

كراهية تصوير سائر المخلوقات الكونية، من غير ذوات الروح[3]، وممن قال بهذا: أبوسليمان الخطابي.

حيث قال:"المصور: هو الذي يصور أشكال الحيوان، فيحكيها بتخطيط لها، وتشكيل.

فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجر، ويعمل التداوير، ونحو هذا، فإ،ي أرجو أن لا يدخل

[1]انظر حاشية ابن عابدين(649/1)، وفتح الباري(409/10)، ومرقاة المصابيح(273/8).
[2]انظر حاشية ابن عابدين(649/1)، وفتح الباري(409/10)، ومرقاة المفاتيح(273/8).
[3]انظر: أعلام الحديث(2160/3)، وشرح الطيبي على المشكاة(273/8).

في هذا الوعيد، وإن كان جملة هذا الباب مكروها، وداخلا فيما يلهى، ويشغل القلب بما لا يعني.

وإنما عظمت العقوبة بالصورة لأنها تعبد من دون الله، وبعض النفوس نحوها يترع"[1].

ولم أجد لهذا القول_ حسب اطلاعي _ دليلا أو تعليلا لهذا القول، والذي يبدو أن عمد هذا القول بأن هذا العمل مما يلهي، ويشغل عما هو أولى وأهم، فيكون مكروها عند من قال به مطلقا.

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه: هو القول الأول، والقاضي بإباحة تصوير المخلوقات الكونية، وذلك لما يلي:

أولا:قوة أدلة هذا القول، وصراحتها على المراد، في مقابل ضعف استدلال ما استدل به للقولين الثاني والثالث، وعدم الدليل للقول الرابع.

ثانيا:أن هذا القول فيه بين الأدلة، وعمل بها جميعا، وسلامة من الإضطراب، والتناقض بينها، بخلاف بقية الأقوال فإن فيها عملا ببعض الأدلة، وإهدارا للبعض الآخر، والله أعلم.

[1]انظر: أعلام الحديث(216/3).

المطلب الثالث:صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

جواز صناعة صور الأشجار، والزرع وسائر النباتات مثمرة، أو غير مثمرة، وإلى هذا جماهير العلماء، وفي مقدمتهم: أصحاب المذاهب الأربعة[1]، سواء كانت تلك الصور مجسمة، أو مسطحة ويدخل في ذلك جواز صناعة الصور بالآلات الحديثة.

الأدلة:

وأدلة أصحاب هذا القول: هي الأدلة نفسها التي استدلوا بها على جواز صناعة صور المخلوقات الكونية[2]، وخصوصا حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ قوله لمن سأله:"فإن كنت لا بد فعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له[3]".

وحديث أبي هريرة_رضي الله عنه_ وقول جبريل _عليه الصلاة والسلام_: "فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة"[4]، فأما حديث ابن عباس فلالته على جواز تصوير الشجر، وما لا نفس له صرحة.

---

[1]انظر: بدائع الصنائع(337/1)، وحاشية ابن عابدين(649/1)، والتمهيد(201/21)، والأم للشافعي(182/6، و325/2)، وشرح صحيح مسلم للنووي(81/14)، والإنصلف(474/1)، والمغني(06/7) ومجموع الفتاوى(370/29).

[2]سبق مصدر ذاك.

[3]تقدم تخريجه .

[4]تقدم تخريجه.

وأما حديث أبي هريرة فإن فيه التنبيه على أنه لما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها، دل ذالك على جواز تصوير ما لا روح له أصلا من أولى[1].

القول الثاني: تحريم تصوير الأشجار، والزروع ونحوهما، وممن قال بهذا أبة عبد الله القرطبي[2]، وجماعة من السلف كما تقدم.

ونسب القرطبي القول بالمنع من تصوير كل شيء مما خلقه الله إلى مجاهد بن جبر، سواء كان من ذوات الأرواح، أو من غيرها، ونقل بعض العلماء عنه بأنه يقول بمنع تصوير الشجر الذي يثمر فقط، قياسا على المنع من تصوير ذوات الروح[3].

قال في فتح الباري[4]: "وقيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما يثمر فألحقه لما له روح"، وذكر أن بعض العلماء رد هذا الرأي، لأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها الذي لما قطع من ذي الروح لما عاش، دل ذلك على إباحة تصوير مالاروح له أصلا[5].

الأدلة:

وأدلة أصحاب هذا القول: هي أدلتهم نفسها التي ذكروها في الاستدلال على تحريم تصوير المخلوقات الكونية[6].

القول الثالث: الكراهية: وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، والمذهب على خلافه، ولم يذكر أصحاب هذا القول دليلا، أو تعليلا على ما ذهبو إليه وإنما ذكروا القول مجردا عن الدليل، والتعليل.

---

[1] انظر: شرح معاني الآثار (287/4)، ونيل الأوطار للشوكاني(164/2)، وسلسلة الأحلديث الصحيحة(626/1)، 554/4).

[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن(222/13_223، 274/14).

[3] انظر: شرح صحيح مسلم للنووي(91/14)، وشرح الطيبي(276/8)، ومرقاة المفاتيح(272/8).

[4] لابن حجر(409/10)، وانظر أيضا الإستذكار لابن عبدالبر(181/27)، والتمهيد(201/21).

[5] انظر: فتح الباري (409/10).

[6] سبق ذلك.

وما سبق ترجيحه في حكم تصوير المخلوقات الكونية يكون هو الراج هنا، وللاعتبارات التي سبق ذكرها في المسألة المشار إليها والله أعلم.

المبحث الثالث:صناعة التماثيل المجسمة ، وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى، ويدوم طويلا،

المراد بالتماثيل _هنا_: هي الصور المجسمة التي لها جرم مستقل وبارز، يدرك باللمس، والنظر من جميع الجوانب، ويكون لها ظل إذا قابلت أحد مصادر الضوء[1]، فما حكم هذه التماثيل إذا صنعت من مادة تبقى وتدوم طويلا كالتي تصنع من مادة الحديد، والخشب ونحوهما مما يعمر كثيرا ؟

اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الصور على قولين:

القول الأول: تحريم صناعة التماثيل المجسمة، لذوات الأرواح مطلقا، ما عدا لعب الأطفال فقط، وهذا قول جماهير العلماء قاطبة[1]، بل نقل كثير من المالكية الإجماع على ذلك[2].

[1] انظر: الآداب الشرعية(509/3)، ومعجم لغة الفقهاء ص(146)، والموسعة الفقهية الكويتية(92/12_93).

الأدلة: وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بالقرآن، والسنة، والواقع.

فأما الأدلة من القرآن الكريم فهي ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى عن إبراهيم ـعليه الصلاة والسلامـ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ **الأنبياء: ٥٢**

الدليل الثاني: :**قَالَ تَعَالَىٰ:**﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ ﴾ **الصافات: ٩٥**

الدليل الثالث: قوله تعالى في موسى قصة موسى وقومه:﴿ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾ **الأعراف: ١٣٨**

والشاهد من الآيات الكريمة قوله:﴿ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴾

وقوله: ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾

وقوله:﴿ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾:

---

[1]انظر: البدائع الصنائع(1/336_337))، وشرح فتح القدير(1/294_295) والبناية شرح الهداية للعيني(2/546_550)، وانظر صحيح الترمذي بشرح ابن العربي(7/253)، والشرح الصغير للدردير (2/501)، والخرشي على مختصر الخليل(3/303) وشرح منح الجليل(2/167)، وشرح صحيح مسلم (14/81_91) وفتح الباري(10/405)، والمغني(7/07)، وانظر: الموسوعة القهية الكويتية(12/101_107).

[2]انظر: شرح منح الجليل (2/167)، والخرشي على مختصر الخليل(3/303)، والشرح الصغير للدردير(2/501)، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي(7/253).

ووجه ذلك: أن القرآن الكريم حقر هذه التماثيل، وقلل من شأنها، واستهان بها، وبصانعيها، وعابديها، وسفه أحلامهم، وضلل عقولهم، وعقول آبائهم، وأسلافهم الذين قلدوهم، واقتدوا بصنيعهم[1]، كما أخبر أن الذين يصنعون هذه التماثيل، ويعكفون عندها متبرون، بمعنى:هالكون، ومدمرون لا محالة[2]، وما ذلك كله إلا لشدة تحريم صناعتها، واتخاذها[3].

ولا ريب أن التماثيل، والصور من أعظم طرق الشرك، ووسائله إلى عبادة غير الله_سبحانه وتعالى_[4]، والإخلال بعقيدة التوحيد، ولذلك كان ضلال كثير من الأمم وشركهم بسبب التماثيل، والصور، بداية من ودّ، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، والذين كانوا من صالحي قوم نوح _ عليه الصلاة والسلام_ فلما ماتوا صوروهم صورا مجسمة، ليتذكروا عبادتهم، ويجتهدوا في العبادة، مثل الجتهاد أولئك[5]،

فلما مضى عليهم الزمن وطال الأمد، زين لهم الشيطان عملهم، وأوحى إليهم أن هؤلاء أرباب، فاعبدوهم، فعبدوهم[6].

ومرورا بقصة السامري مع قوم موسى_ عليه الصلاة والسلام_ حينما﴿**أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي**﴾ **طه: ٨٨**

حتي قالوا_لما راجعهم هارون_عليه الصلاة والسلام_:﴿ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ﴾. سورة طه.91

---

[1]انظر: تفسير البحر المحيط(299/6)، وتفسير القرآن العظيم(182/3)

[2]انظر: تفسير البحر المحيط (377/4).

[3]انظر: المصدر السابق.

[4]انظر فتح الباري(626/1)، وإغاثة اللهفان(408/2).

[5] انظر: الجامع لأحكام القرآن (307/18_308)، والبحر المحيط(335/8_336).

[6]انظر المصدرين السابقين، مع إغاثة اللهفان(399/2_403).

وانتهاءا بأمة محمد ـصلى الله عليه وسلمـ من عبادتها للتماثيل، والأصنام، حتى وصل بهم الجهل، والضلال ـبسبب التماثيلـ إلى أدخلوها الكعبة المشرفة وحولها، وعبدوها فيها[1]، وإذا كانت التماثيل تؤدي إلى الشرك، أو أي وسيلة من وسائله، ولذلك كانت تلك التماثيل محرمة بالإجماع، كما نقل ذلك بعض العلماء[2]، وأغفلوا ذكر القول الثاني جزما ببطلانه.

ثانيا: الأدلة من السنة من المطهرة، وهي كثيرة جدا، قد يطول المقام بذكرها وحصرها، ولكن الأنسب ذكرها على سبيل الإجمال، ومراعاة للإختصار، فمن ذلك ما يلي:

أولا: هدم الرسول ـصلى الله وسلمـ التماثيل التي في جوف الكعبة، وعلى ظهرها ومن حولها، حيث تولى ـصلى الله عليه وسلمـ تكسير بعضها وهدمها بيده الشريفة[3].

وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث، أهمها ما يأتي:

أ– ما رواه ابن مسعود ـرضي الله عنهـ قال: دخل النبي ـصلى الله عليه وسلمـ مكة، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾

ب– عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ـرضي الله عنهـ ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول ـصلى الله عليه وسلمـ: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته))[4].

---

[1] انظر: الفتح الباري(7/611_612).

[2] انظر: الشرح الصغير للدردير(2/501) والخرشي على مختصر الخليل(3/303)، وشرح منح الجليل(2/167).

[3] انظر: فتح الباري (7/610)، وبذل المجهود(17/39)، ونيل الأوطار(2/161).

[4] أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوير القبر(1/666)ح(93)

جـ عن جابر ـرضي الله عنه ـ: ((أن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ أمر عمر بن الخطاب ـزمن الفتح وهو بالبطحاء ـ أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ حتى محيت كل صورة فيها))[1].

ففي هذه الأحاديث الشريفة : دليل على عظم جرم هذه التماثيل وشدة قبحها[2]، وأنها من أبطل الباطل، وأظلم الظلم[3]، حيث إنها من أعظم وأشد وسائل الشرك بالله رب العالمين[4]، فقد كانت هذه هي السبب في كفر غالب الأمم، وأكثرها[5].

ولذلك اشتد إنكار النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ فيها، حتى تولها هدمها وكسرها، ونقضها بنفسه، ويده الشريفة، وأمر بلطخها، وحذر منها ومن صناعتها بالقول والفعل غاية التحذير، كما دل على هذا الأحاديث المذكورة وغيرها، فمن أصر على صناعة التماثيل، واتخاذها فقد جمع بين مفاسد كثيرة:

الأولى:أنه قد تسبب في إيجاد وسيلة من أعظم وسائل الشرك بالله تعالى، فمن وقع فيها بسببه فعلى وزره، ووزر من اتبعه يوم القيامة[6].

الثانية: أن فعله هذا مشابهة، ومضاهاة لخلق الله ـسبحانه وتعالى ـ ومن نازع الله في خصائص ألوهيته، أو ربوبيته فقد هلك، ووقع في ذنب من أعظم الذنوب[7].

الثالثة: أنه قد تشبه بأمم الكفر، والضلال من قوم نوح ـصلى الله عليه وسلم ـ ومن النصارى الذين لؤوا كنائسهم ومعابدهم بالتماثيل، والصور، ثم عبدوها[1]،

---

[1]أخرجه أحمد(335/3) وأبو دود في اللباس، باب في الصور(387/4)ح(4156)، قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم، انظر: غاية المرام ص(112).

[2]انظر: إغاثة اللهفان(408/2ـ409) وإعلان النكيرص(24).

[3]انظر: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير(27).

[4]انظر: فتح الباري(399/10)،وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح(276/8)، الدرر النضيد على أبواب التوحيد للحميدان(317)

[5]انظر: فتح الباري(610/7)، وإغاثة اللهفان(408/2).

[6]انظر: إغاثة اللهفان(409/2)، وإعلان النكير ص(23).

[7]انظر: إعلان النكير ص(27_28).

ومشركي العرب الذين كانوا يصنعون الأصنام، والصور، فيركعون لها ويسجدون، ويصومون، ويحجون وينذرون[2].

ثانيا: وردت أحاديث كثيرة وصحيحة عن النبي ـصلى الله عليه وسلمـ تحذر من الصور، واتخاذها، وتبين من يزاول ذلك العمل من صناعة التماثيل المجسمة وغيرها، إذا كانت من ذوات الأرواح، ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الأول: حديث أبي هريرةـرضي الله عنهـ عن النبيـصلى الله عليه وسلمـ عن ربهـسبحانه وتعالىـأنه قال: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أة ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة))[3].

الثاني: ما رواه ابن عباسـرضي الله عنهماـ في قصة الرجل الذي سأله عن حكم الصور التي يصنعها للتكسب بها، فأخبره بقول النبيـصلى الله عليه وسلمـ : ((كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم))[4].

الثالث: قوله ـعليه الصلاة والسلامـ: ((ياعائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله))[5].

وفي رواية: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم))[6].

الرابع:قوله ـعليه الصلاة والسلامـ : ((إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قيره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))[1].

---

[1]انظر: المصدر السابق ص(16_17)، مع إغاثة اللهفان(408/2).

[2]انظر المصدرين السابقين..

[3]تقدم تخريجه في ص(33).

[4]تقدم تخريجه في ص(28).

[5]أخرجه البخاري في اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، حديث رقم(5954)، انظر فتح الباري(400/10)، ومسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...(1668/2) برقم(92).

[6]تقدم تخريج في ص(31).

وجه الإستدلال:

والشاهد من الأحاديث المذكورة_وغيرها مما يذكر_ :أنه قد تواترت الأدلة من السنة المطهرة، وتظافرت على تحريم صناعة التماثيل لذوات الروح، بشتى أنواعها[2].وقد سبق بيان أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ هدم التماثيل، والأصنام، وكسرها بيده، كما في حديث عبد الله ابن مسعود المتقدم[3]، وأمر بطمسها، ومحوها، وإزالتها، ووصف صانعيها: بأنهم شرار الخلق عندالله[4]، كما وصفهم المولى_جل وعلا_ بأنهم أظلم الظالمين، لتجاوزهم حدود الله، بمضاهاتهم، ومشابهتم خلق الله_تبارك وتعالى_ومنازعتهم خصائص الألوهية.

ولذلك: وصفهم الله بالظلم العظيم البالغ في القبح غايته، والذي يترتب عليه العذاب الأليم[5]، كما قال تعالى في حق الظالمين:﴿ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١ ﴾ **الشورى: ٢١**

ثالثا: الدليل من الواقع:

وأما الدليل من الواقع على صناعة التماثيل والصور، فإن غالب كفر الأمم وضلالهم كان بسببالتماثيل المصورة كما سبق[6]، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني _ تعقبا على قوله_صلى الله عليه وسلم_ : ((أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور))[7]، "وإنما فعل ذلك أوائلهم، ليستأنسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم

---

[1]أخرجه البخاري في الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مسجدا؟ حديث(427) ، انظر: الفتح لابن حجر(624/1)، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على واتخاذ الصور فيها...(375/1_376)ح(16).

[2]انظر: بدائع الصنائع(337/1)، والتمهيد(201/21) وشرح صحيح مسلم(81/14_82)، والإنصاف(474/1)

[3]انظر:ص(50).

[4]انظر: شرح صحيح مسلم للنووي(81/14) والدرر النضيدص(318)، وإعلان النكير ص(27)

[5]انظر: غاية المرام ص(107_109)، والدرر النضيد ص(318)، وانظر إعلان النكير ص(27) فما بعدها.

[6]انظر: ص(48)

[7] هذا الحديث خرجته في نفس هذه الصفحة في هامش(1) فانظره.

خلف من بعدهم خلوف، جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان: أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور، ويعظمونها فاعبدوها، فحذر النبي_صلى الله عليه وسلم_ عن مثل ذلك، سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك[1].

القول الثاني:

أن صناعة التمثيل وشتى أنواع الصور جائز، مباح.

وممن قال بهذا: أبو سعيد الاصطخري.

الأدلة:

واستدل أصحاب هذا القول عللى ما ذهبوا إليه: بالقرآن، والسنة، والعقل.

أولا الاستدلال بالقرآن:

الدليل الأول: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ ١٣ ﴾ **سبأ: ١٣**

والشاهد من الآية عندهم: هو قوله تعالى:﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾،

ووجه الإستشهاد: أن صناعة التماثيل في شريعة سليمان_عليه الصلاة والسلام_ كانت جائزة، كما أخبر الله تعالى بذلك في هذه الآية ممتنا على سليمان_ عليه الصلاة والسلام_ بذلك وشرع من قبلنا شرع لنا[2]، لقوله تعالى: ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ ٩٠ ﴾ **الأنعام: ٩٠**

المناقشة:

ونوقش الإستدلال بهذه الآية: بأن الصور، والتماثيل الواردة في الآية الكريمة كانت لغير ذوات الروح ، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء[3]، وبالتالي: فلا حجة فيها على جواز صناعة التماثيل لِمَا كان ذوات

---

[1] انظر: فتح الباري(626/1)، وانظر:(610/7)، من نفس المصدر، والجامع لأحكام القرآن (272/14).

[2] انظر: تفسير الألوسي، المعروف بروح المعاني(118/11_119)، وإعراب القرآن للنحاس(336/3).

[3] انظر: المصدرين السابقين، مع الجامع لأحكام القرآن (272/14).

الروح ، ويؤيد ذلك قوله_عليه الصلاة والسلام_:((إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور))[1].

قال في فتح الباري[2]:"فإن ذلك يشعر:بأنه لو كان جائزا_ في ذلك الشرع_ ما أطلق _عليه الصلاة والسلام_: أن الذي فعله شر الخلق، فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث، أحدثه عباد الصور، والله أعلم" ا،هـ.

وعلى فرض: أن التماثيل الواردة في الآية الكريمة لذوات الأرواح، فإن ذلك كان مباحا في شريعة سليمان_عليه الصلاة والسلام_خاصة، وقد ورد في شرعنا ما يخالف شرع سليمان_عليه الصلاة والسلام_ من تحريم صناعة التماثيل، والصور لذوات الأرواح بشتى أنواعها، وبالتالي: فلايكون شرع سليمان_عليه الصلاة والسلام_ شرعا لنا، كمسألة السجود للأبوين في شريعة يوسف_عليه الصلاة والسلام_، وتحريمه في شريعتنا، والله أعلم.

الدليل الثاني من القرآن الكريم:**قَالَ تَعَالَىٰ:**﴿ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِيۖ ﴾ **المائدة: ١١٠**

والشاهد من الآية: هو قوله تعالى:﴿وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي﴾ حيث إن عمل عيسى_عليه الصلاة والسلام_ وخلقه من الطين كهيئة الطير يعد تصويرا لذوات الأرواح من الطير، ومع ذلك لم ينكر الله تعالى عليه فعله، بل امتن عليه بذلك، وجعلها من نعيمه_سبحانه_ على عيسى _عليه الصلاة والسلام التي ذكّره بها، وهذا يدل على جواز صناعة التماثيل والصور لذوات الروح[3].

---

[1]تقدم تخريجه قريبا في ص(52).

[2]لابن حجر(10/395_396).

[3]انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية(12/100).

ثانيا أدلتهم من السنة:

الدليل الأول:جملة من الأحاديث التي وردت في حق المصورين، وذلك مثل قوله_عليه الصلاة والسلام_: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله))[1].

وفي بعض الروايات: ((الذين يضاهون بخلق الله))[2].

كما استدلوا _أيضا_ بقول النبي_ عليه الصلاة والسلام_ فيما يرويه عن ربه _تبارك وتعالى_: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة))[3].

الشاهد:

والشاهد_عندهم_ من الأحاديث المذكورة: قوله: ((الذين يشبهون بخلق الله))، وقوله: ((الذين يضاهون بخلق الله))، وقوله: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي...))إلخ.

ووجه ذلك:أنه لو كان ما ورد في هذه الأحاديث، وسواها على ظاهره لاقتضى ذلك تحريم تصوير الشجر، والجبال، والشمس، والقمر، وسائر الجمادات المخلوقة، لأن الجميع من خلق الله تعالى[4]، مع أن تلك الجمادات لا يحرم تصويرها بالاتفاق، فتعين حمل الوعيد على من قصد بتصويرها: أن يتحدى صنع الخالق_سبحانه وتعالى_، ويفتري عليه بأنه يخلق بأنه يخلق مثل خلقه، أما من لم يقصد بذلك فلا[5].

دليلهم الثاني من السنة: قوله_صلى الله عليه وسلم_ لعائشة _رضي الله عنها_: ((ياعائشة إن أشد الناس عذابا _عندالله يوم القيامة_ المصورون))[6].

الشاهد:والشاهد من الحديث قوله: ((إن أشد الناس عذابا....))

---

[1]تقدم تخريجه.

[2]تقدم تخريجه.

[3] تقدم تخريجه .

[4]انظر: روح المعاني(119/11)، وإعراب القرآن للنحاس(336/3)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(100/12_101).

[5]انظر: المصادر السابقة.

[6]تقدم تخريجه .

وجه الإستشهاد:

أنه لو حمل هذا الوعيد الشديد على من صور التصوير المعتاد الذي لم يقصد به العبادة، والتعظيم لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة[1]، وذلك لأن أشد ما في التصوير أنه معصية كسائر المعاصي، ولا يساوي الشرك، أو يكون أعظم منه، بل لا يساوي ذلك ذنب القتل، والزنا، والربا ونحو ذلك فكيف يكون فاعله أشد الناس عذابا؟؟؟[2].

فتعين حمل الوعيد الوارد في هذا الحديث وأمثاله على من صنع التماثيل لتعبد من دون الله تعالى فقط[3].

المناقسة:

ونوقش هذا الإستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لو سلم بأن الوعيد الوارد في هذا الحديث محمول على من صنع التماثيل لتعبد من الله تعالى، فإن ذلك لا يعني إباحة صناعة التماثيل لغير العبادة، بل من صنعها في غير نية لعبادتها، فإنه وقع في المضاهاة، والمشابهة لخلق الله تعالى، سواء نواها، أم لم ينوها[4]،

وقد ورد في ذلك وعيد شديد، كما في الأحاديث المتقدمة، وورد أيضا لعن المصورين عموما، وهذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والآثام[5].

الوجه الثاني:عدم التسليم بأنه لايمكن حمل الوعيد الوارد في هذا الحديث إلا على من صنع التماثيل لتعبد، نظرا لشدة الوعيد الوارد، كما زعمتم، بل يمكن حمله أيضا على من ارتكب معصية، وذنبا كبيرا أيضا، وذلك لأنه قد وردت رواية أخرى للحديث: ((إن من أشد الناس عذابا.....))[6]، فتكون الرواية

---

[1]انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(12/100_101).

[2]انظر: المصدر السابق.

[3]انظر المصدر السابق.

[4]انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد(3/203)، والمجموع الثمين(2/243).

[5]انظر: شرح النووي على صحيح مسلم(14/91)، وفتح الباري (10/397)، وشرح الطيبي على المشكاة(8/276).

[6]أخرجه مسلم في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان(2/1667)ح(91).

التي حذفت منها((من)) محمولة عليها[1]، وإذا كان من يصنع الصور والتماثيل لغير عبادتها من أشد الناس عذابا: كان مشتركا مع غيره من العصاة في العذاب، وليس من أعظم أصحاب الكبائر، كالقتل، ونحوه[2].

ثم لا ينسى أن صور ذوات الروح_خصوصا ذوات الظل_ مدعاة إلى الشرك والفتنة في الدين، والوسائل لها أحكام المقاصد[3]، فلا غرابة في شدة الوعيد على صانعيها.

ثالثا:استدلالهم بالعقل:

وقد استدل أصحاب هذا القول على إباحة صناعة التماثيل، والصور بدليل عقلي، ومفاده: أن هذا التحريم والتشديد في صناعة التماثيل إنما كان على عهد رسول الله_صلى الله عليه وسلم_، وذلك لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، والأوثان، ومشاهدتهم لذلك، فلما استقر التحريم في أذهانهم، ورسخت العقيدة عندهم، وظهر ذلك سقط هذا التحريم[4].

المناقشة:

ونوقش هذا الإستدلال: بأن هذا تقييد للنصوص الواردة بتحريم صناعة الصور، والتماثيل من غير مقيد[5]، ولغير دليل، بل إن النصوص مطلقة، وعللت تحريم التصوير بعلل مختلفة[6]، فبعضها عللت تحريم التصوير بكون هذا العمل فيه مضاهاة، ومشابهة لخلق الله تعالى، وهذا أمر مطلق، يحصل كما حصل التصوير، سواء نوى المصور بصناعته للصور المضاهاة والمشابهة، أو لم ينوهما[7]. وأخبر النبي_صلى الله عليه

---

[1]انظر الفتح الباري(397/10)، وشرح الطيبي على المشكاة(276/8).

[2]انظر: المصدرين السابقين.

[3]انظر: قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام(43/1)، الفروق للقرافي(33/2-32).

[4]انظر:حلية العلماء(520/6)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(171/2)،وشرح أحمد شاكر على المسند(150/12_151)، وانظر: الموسوعة العربية الميسرة(1317/2)، مادة"فن".

[5]انظر: الدرر النضيد على أبواب التوحيد(317_318).

[6]انظر:إحكام الأحكام(171/2_172).

[7]انظر: المصدر السابق، مع القول المفيد(203/3)، والمجموع الثمين(243/2).

وسلم_بأنه يقال لصانع التماثيل، والصور يوم القيامة: ((أحيو ما خلقتم))[1]، وهذا أمر أخروي، فليس تحريم التصوير قاصرا على وقت دون وقت ولا مكان دون مكان، والنبي_صلى الله عليه وسلم_ بعث إلى الناس كافة، ولم يبعث لأهل عصره فقط، بل بعث إلى الجن والإنس كافة إلى يوم القيامة[2].

الترجيح:

والذي تبين لي_ بعد النظر والتأمل في القولين، وأدلتهما_ أن الراجح منهما هو القول الأول، والقاضي بتحريم صناعة التماثيل لذوات الأرواح مطلقا، وكان ذلك هو الراجح لما يلي:

أولا: قوة أدلة القول الأول وصحة الإستدلال بتلك الأدلة في مقابل أصحاب القول الثاني.

ثانيا: سلامة أدلة الجمهور من المناقشة بينما نوقش كافة استدلال أصحاب القول الثاني بالأدلة التي استدلوا بها بمناقشات قوية، وظاهرة، اتضح من خلالها ضعف القول الثاني.

ثالثا: أن القول بالجواز مناقض للأدلة من القرآن والسنة، صريحها،ومفهومها وهذا هو عنوان الضعف.

رابعا: أنه قد تأكد في ثنايا بحث هذه المسألة: أن ما من أمة من الأمم على اختلاف مللها_ إلا كان ضلال كثير منهم بسبب الصور، والتماثيل، وذلك لأن الجاهلية ومعتقداتها قديمة، وهي باقية إلى يوم القيامة، لأنها تمثل الباطل الذي يقابل الحق، وهما في صراع دائم، إلى يوم القيامة، ولذلك نجد في عصرنا الراهن أن بعض الشعوب المتقدمة صناعيا، وحضاريا لا زالت غارقة في عبادة الأصنام، أو عبادة البقر، أو عبادة الشمس والقمر من دون الله تعالى، رغم العلم، والصناعة التي وصلوا إليها، ولا شك أن الفتنة بالتماثيل أشد وأعظم وأطم، والله أعلم.

---

[1] تقدم تخريجه.

[2] انظر:إحكام الأحكام(2/171_172).

المطلب الثاني

صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلا.

المراد بالتماثيل التي لا تبقى وتدوم طويلا، ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء لفترات طويلة، وذلك مثل ما يصنع من الطين، والحلوى، والعجين، وقشر البطيخ، ونحو ذلك، فهل يأخذ نفس حكم ما يصنع من الحديد، والخشب والأحجار ونحو ذلك، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

تحريم صناعة التماثيل لذوات الروح مطلقا، سواء كانت صناعتها من مادة تبقى، وتدوم طويلا، كالحديد، والخشب، ونحوهما، أو كانت من مادة لا تبقى طويلا، كالطين، والحلوى، وما يسرع إليه الفساد.

وإلى هذا ذهب الحنفية[1]، والجمهور من المالكية[2]، والشافعية[3]، وهو المفهوم من مذهب الحنابلة[4]، من خلال كلامهم على حكم صناعة لعب الأطفال.

واستدلوا على ذلك: بعموم النهي عن صناعة التماثيل من ذوات الروح مطلقا، والذي ورد في عدد من الأحاديث، دون استثناء لأي نوع من الأنواع، أو صناعة من الصناعات، أو مادة من المواد، فيبقى الحكم على الأصل، وهو التحريم، ومن خص نوعا، أو صناعة، أو مادة من المواد فعليه الدليل[5].

---

[1] انظر: عمدة القارئ(40/12).

[2] انظر: الشرح الصغير(501/2)، وشرح منح الجليل(167/2)، والخرشي على مختصر الخليل(303/3)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(112/12).

[3] انظر: فتح الباري(401/10)، ونهاية المحتاج للرملي(384/3)، وانظر: حاشية الدسوقي(337/2)، والقيلوبي على شرح المنهاج(297/3).

[4] انظر: كشف القناع(280/1)، والآداب الشرعية(50/3).

[5] انظر عمدة القاري(40/12)، والشرح الصغير(501/2)، ونهاية المحتاج(384/3)، وانظر:الدر النضيد ص(320).

القول الثاني: جواز صناعة تماثيل ذوات الأرواح، إذا كانت صناعتها من مادة لا تبقى وتدوم طويلا، مما يسرع إليه الفساد، وإلى هذا ذهب بعض المالكية[1]، وبعض الشافعية[2].

وقد استدل أصحاب هذا القول ما يلي:

الدليل الأول: أن مثل هذا النوع من التماثيل إذا نشف تقطع وزال، وما كان مآله إلى الزوال في فترة يسيرة فإنه يكون وضعه مشعرا بإهانته، دون تعظيمه، ولا توجد فيه علة المضاهاة، والمشابهة التي ورد النهي عنها في النصوص[3].

الدليل الثاني:

أنه يجوز صناعة التماثيل المذكورة إلحاقا بلعب البنات، بجامع: أن كلا منهما مهان، كما يفهم من كلام صاحب"الجامع[4]".

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولا: قوة ما استدلوا به من العمومات، في مقابل ضعف أدلة المجيزين، وضعف استدلالهم بتلك التعاليل التي ذكروها.

ثانيا: أن القول بجواز صناعة التماثيل المذكورة من المواد التي لا تبقى وتدوم طويلا فيه فتح باب المحرم، يتذرع به كل من في قلبه هوى، وزيغ، وذلك كله من غير ضرورة إليه، ولا دليل يعتمد عليه، والله أعلم.

---

[1] انظر: الشرح الصغير(501/2)، وشرح منح الجليل(167/2)، والخرشي على مختصر خليل(303/3)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(112/12).

[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن(275/14)، وفتح الباري(401/10)، وانظر نهاية المحتاج(384/3).

[3] انظر: الشرح الصغير(501/2) وشرح منح الجليل(167/2)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(112/12).

[4] لأحكام القرآن(275/14).

المطلب الثالث

صناعة لعب الأطفال، المجسمة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم صناعتها من العهن، والرقاع، كما كان في العهد القديم .

الفرع الثاني:حكم صناعتها من البلاستيك، ونحوه مما جد في هذا العصر.

الفرع الأول:

حكم صناعة اللعب من العهن والرقاع، كما كان في العهد القديم

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

الجواز مطلقا، وإذا هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، وبعض المتأخرين من الحنابلة[4].

---

[1]انظر:عمدة القاري(40/12).

[2]انظر الشرح الصغير(280/1)، (501/2).

[3]انظر الفيض القدير(518/1)، وإعانة الطالبين للدمياطي(363/3)، وحاشية الباجوري(128/2)، ومغني المحتاج(247/3_248).

[4]انظر فتاوى الشيخ محمد إبراهيم(180/1_183)، والمجموع الثمين(260/2)، وانظر الدرر في أحكام التصوير والصور لأحمد بن نصر الله المصري ص(60_65).

الأدلة:

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة نقلية، وعقلية، وهي كما يلي:

أولا: الأدلة النقلية:

الدليل الأول:حديث عائشة_رضي الله عنهما_قالت: ((قدم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ من غزوة تبوك، أو خيبر، وفي سهوتها[1] ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب، فقال: ما هذا ياعائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع،

فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال:ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت: أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجذه)).[2]

ووجه الإستشهاد:

أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ أقر عائشة_رضي الله عنها_ على لعبها بتماثيل الخيل المذكورة في الحديث، وإقراره لها يعد على الجواز[3]، ولو كان اللعب بتلك اللعب لنهى النبي_صلى الله عليه وسلم_عنه أشد النهي، كما شدد النهي عن صناعة التصاوير الأخرى، فلما سكت عن ذلك الصنيع

---

[1]السهوة: هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع، والخزانة، وقيل هي كالصفة التي تكون بين يدي البيت، وقيل بل السهوة، ما يكون شبيها بالرف، أو الطاق الذي فيه الشيء.

انظر: النهاية في غريب الحديث(430/2). مادة"سها"

[2]أخرجه أبو دود في الأدب، باب في اللعب بالبنات(227/5)ح(4932) عن محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحي بن أيوب قالك حدثني عمارة بن غزية، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة به.

قال الشيخ الأ لباني: أخرجه النسلئي في عشرة النساء بسند صحيح، انظر: غاية المرام(ص100)ح(129)، وانظر آداب الزفاف ص(170).

[3]انظر: الجامع لأحكام القرآن(274/14_275)، وغاية المرام(ص94).

دل على الجواز، وخصوصا: أن ذلك في بيت النبوة على مرأى ومسمع من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم.

المناقشة:

ونوقش هذا الإستدلال: بأن ذلك كان جائزا قيل التحريم، ثم بعد ذلك نسخ بالأحاديث الواردة بشأن تحريم التصوير فصارت محرمة بعد جوازها[1].

الجواب: وأجيب عن ذلك: بأن النسخ لا يمكن بالاحتمال المجرد، وإنما يثبت بالتاريخ الذي يدل على أن الناسخ متأخ[2]، ولم يرد أن جواز اتخاذ اللعب كان مقدما، وأحاديث التصوير كانت متأخرة[3].

الدليل الثاني:

حديث عائشة_رضي الله عنها_ أيضا قالت: ((كنت ألعب بالبنات عند النبي _صلى الله عليه وسلم_ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن، إلي فيلعبن معي))[4].

الشاهد: واشاهد من الحديث قولها: ((كنت ألعب بالبنات عند النبي_صلى الله عليه وسلم_)) فإن هذا يدل على أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أقرها على وجود هذه اللعب من التماثيل في بيته، وعلى لعبها بها، فدل على جوازها، وجواز اللعب بها[5].

---

[1] انظر المصادر السابقة ، مع شرح منح الجليل(167/2)

[2]انظر: الجامع لأحكام القرآن(274/14_275)، والمجوع الثمين(260/2).

[3]انظر المصدرين السابقين.

[4]أخرجه البخاري في الأدب، باب النبساط إلى الناس، جديث رقم(6130)، وانظر فتح الاري(543/10).

[5]انظر: فتح الباري(544/10) وشرح منح الجليل(167/2)، وفيض القدير(518/1)، وآداب الزفاف ص(108)، وبذل المجهود (170/19).

المناقشة:

ونوقش الاستدلال بهذا لاحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن جواز اللعب بلعب البنات كان قبل تحريم الصور، ثم نسخ بالأحاديث التي تنهى عن الصور.

وهذه المناقشة قد وردت على الاستدلال بالدليل الأول، وأجيب عنها، ويجاب عنها هنا بما أجيب هناك.

الوجه الثاني:

أن معنى قولها في الحديث: ((ألعب بالبنات)): ألعب مع البنات فالباء في الحديث بمعنى "مع"، ويكون معناه: كنت ألعب مع البنات الاتي هن الجواري .

الجواب:

وأجيب عن ذلك: بأنه ورد عدة روايات لقصة لعب عائشة، كلها تصرح بأن المراد بلعب عائشة إنما هي غير الآدميات، والتي هي التماثيل المصورة، ومن أصرح ما ورد في ذلك حديث عائشة السابق، والذي جاء فيه : ((فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر على بنات لعائشة_لعب_ فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: ما هذا ياعلئشة؟ قالت: بناتي، قالت: ورأى بينهن فرسا له جناحان....الخ))[1].

فهذا وأمثاله من الروايات الأخرى صريح بأن المراد باللعب غير الآدميات[2]، بل المراد بها تلك التماثيل لذوات الروح التي يلعب بها الصبيان، ويتلهون بها، وأن ذلك مستثنى من عموم النهي عن صناعة التماثيل لذوات من بني آدم، أو الحيوان.[3]

---

[1] تقدم بطوله في ص(60).

[2] انظر: فتح الباري (544/14)

[3] انظر: المصدرالسابق مع أداب الزفاف ص(108).

الدليل الثالث:

حديث الربيع بنت المعوذ_رضي الله عنها_ قالت: ((أرسل النبي_صلى الله عليه وسلم_ عداة عاشراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم صومه، ومن أصبح صائما فليصم، قالت: فكنا نصومه_بعد_ ونصوّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن[1]، فإذا بطى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار))[2].

والشاهد من الحديث: قول البربيع _رضي الله عنها_:((فنجعل لهم اللعبة من العهن)).

ووجه ذلك: أن اللعبة حينما تذكر، إنما تتصرف_في الغالب_ إلى اللعب المصنوعة من التماثيل، والتي على شاكلة لعب عائشة_رضي الله عنها_ وتشمل اللعب التي هي تماثيل الآدميات، والحيوانات ولغيرها، والمهم أن كل من اللعب يجوز صناعتها، واقتناؤها، ليلعب بها الصبيان، أخذا من قصة عائشة _ضي الله عنها_ ومن هذا الحديث الذي ترويه الربيع بنت المعوذ_رضي الله عنها_[3].

ثالثا الأدلة العقلية:

الدليل الأول: أن صناعة لعب البنات، واتخاذها للأطفال يعتبر حاجة ماسة، وأمرا لابد من وجوده[4]، وذلك من أجل تدريب البنات من أجل تربية أولادهن في المستقبل، وتدبير شئون بيوتهن، وكفا لإيذائهن داخل البيت، وهذه مصلحة كبيرة تتعلق بحق الصغار، والكبار، ومن أجل ذلك جاءت النصوص باستثناء هذا النوع من الصور[5].

---

[1]العهن: هو الصوف الملون، ومفرده: عهنة، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(326/3) مادة: "عهن".

[2]أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم الصبيان، حديث: (1960)، انظر فتح الباري(236/4)، ومسلم في الصيام، باب من أكل في عاشراء فليكف بقية يومه(796/1)ح(136).

[3]انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(272/8)، وشرح منح الجليل(167/2)، وامظر: آداب الزفاف لألباني(ص108).

[4]انظر: نهاية المحتاج(376/6)، ومغني المحتاج(248/3)، والشريعة الإسلامية والفنون ص(167).

[5]انظر المصادر السابقة مع الشرح الصغير(501/2)، وشرح منح الجليل(167/2)، وفتح الباري(544/10)، والموسوعة الفقهية الكويتية(121/12).

الدليل الثاني:

أن هناك مصلحة كبيرة، تعود على الصبيان من وراء لعبهم بهذه اللعب التي على شكل الإنسان، أو الحيوان، وهذه المصلحة هي ما يحصل من ادخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال، واستئناسهم بها[1]، وهذا يعود على قوة نموهم، وحسن نشأتهم البدنية، والعقلية، لأن الصبي إذا كان أنعم حالا، وأطيب نفسا، وأكثر انشراحا كان أقوى وأحسن نموا،

فإن السرور يبسط القلب، وفي انبساط القلب، وانشراح الصدر انبساط للروح، ونتشاره في البدن، وقوة في الأعضاء، والجوارح[2]، هذا بالاضافة إلى حسن تدريب البنات الصغار على تربية أولادهن مستقبلا، وتدبير شئون بيوتهن.

الدليل الثالث:

أن هذه اللعب _وإن كانت تماثيل لذوات الأرواح_ إلا أنها ليست محلا للتعظيم، بل إنها عرضة للإهانة في كل لحظة من اللحظات، فهي لعبة، كاسمها، ومن ثم لا يخشى من وجود مثل هذا النوع أن يكون طريقا، وذريعة للوثنية، والشرك، وإنمت يخشى ذلك في الصور التي تكون معظمة، مقدسة[3] بنصبها أو تعليقها، أو يكون وضع الصورة مشعرا بترويج شعارات الكفر، والفسق، والضلال[4]، أما إذا كانت الصور محلا للإهانة، والإبتذال فإنها تكون جائزة، وخصوصا إذا كانت هناك حاجة لاقتنائها، واستعمالها، وتترتب على ذلك مصلحة، وفائدة، كما هو الشأن في لعب الأطفال.

---

[1] انظر الموسة الفقهية الكويتية(121/12).

[2] انظر: المصدر السابق مع جمع الدرر(ص64).

[3] انظر: حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(65)، وتربية الأولاد في الإسلام ص(902)، وانظر: كتاب يسألونك في الدين والحياة د/أحمد الشرباصي(620/1_621).

[4] انظر:المصادر السابقة، مع الحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي ص(102)، والشريعة الإسلامية والفنون ص(123).

القول الثاني:

الجواز بشرط أن تكون مقطوعة الرأس.

وإليه ذهب المالكية[1]، والحنابلة[2]، وكلامهم يوحي: بأن صناعة اللعب لذوات الأرواح المجسمة داخلة في عموم المنع من تصوير ذوات الأرواح عموما[3].

ولم أقف لهم على جواب أو توجيه للنصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول، والواردة بجواز صناعة اللعب المذكورة، واتخاذها للصبيان، ولعلهم ممن يرى أن الأحاديث الواردة بجواز اللعب منسوخة بالأحاديث التي وردت بتحريم التصوير، والصور عموما، إذا كانت لذوات الأرواح وقد تقدم مناقشة القول بالنسخ قريبا[4].

وأما أدلتهم على جواز صناعة اللعب، واتخاذها متى كانت مقطوعة الرؤوس، أو ممحوة الوجوه، فهي الأدلة ذاتها التي استدل بها أصحاب القول الأول على جوازها صناعة، واستخداما[5].

---

[1] انظر:الشرح الصغير(501/2).

[2] انظر المغني(10/7)، والآداب الشرعية(509/3_510)، وكشاف القناع(280/1).

[3] انظر: المصادر السابقة.

[4] انظر:(ص61).

[5] انظر: المصادر السابقة.

القول الثالث:

التحريم[1]، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم، منهم البيهقي، وابن الجوزي، والمنذري، والحليمي، من الشافعية.

دليلهم:

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن الأحاديث الواردة بإباحة لعب البنات صناعة، واستخداما، منسوخة بالأحاديث التي وردت بعموم النهي عن الصور والتصوير[2].

المناقشة:

وقد تقدم مناقشة مثل هذا الإستدلال[3]:بأن القول بالنسخ يفتقر إلى النقل، ومعرفة التاريخ الذي يدل على تقدم المنسوخ، وتأخر الناسخ، ولا يمكن ثبوت ذلك بالحتمال المجرد

ثم أنه لا يذهب إلى القول بالنسخ إلا بشرطين:

الأول: عدم التمكن من الجمع بين الدليل المتعارضين، فإن أمكن فلا يقال بالنسخ.

والثاني: معرفة الناسخ، وتقدم المنسوخ بالتاريخ، وهذا ما لم يحققه أصحاب هذا القول[4].

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، والذي يقضي بجواز اتخاذ لعب الأطفال، ولكن شريطة أن تكون من جنس لعب عائشة _رضي الله عنها_ وهي المصنوعة من العهن ، والرقاع، والخِرَق، ونحو ذلك.

---

[1]انظر: فتح الباري (544/10)، والآداب الشرعية(509/3_510)، وتحفة الأحوذي للمباركفوري(429/5).

[2]انظر: فتح الباري(544/10).

[3]انظر: ص(61).

[4]انظر: أصول السرخسي(54/2)، وشرح الكوكب المنير لابن نجار(526/3_529)، وانظر: فتح الباري(544/10)، وغاية المرام ص(107)، والمجموع الثمين(185/1، 260/2).

وكان هذا هو الراجح لما يلي:

أولاً: قوة أدلة هذا القول وصراحتها، وذلك في مقابل ضعف استدلال القول الثاني، والثالث بما استدلوا به.

ثانيا: إمكان الرد على المناقشات التي وردت على أدلة القول الأول، بينما نوقشت أدلة القولين: الثاني، والثالث، بمناقشات مؤثرة، دون إمكان الرد عليها.

ثالثا: أنه يراعي في حق الصغار ما لا يراعي في حق الكبار، ولذلك جاءت الشريعة السمحة بالترخيص لهم في اللعب المذكورة، واستثنائها من عموم التحريم، والله أعلم.

الفرع الثاني

حكم صناعة اللعب من البلاستيك، مما جد في هذا العصر

تمهيد:

مما لا يخفى: أن صناعة اللعب من مادة البلاستيك، وما شابهه بالطريقة المعهودة في هذا الزمن على شكل إنسان، أو الحيوان إنما هي من المسائل المستجدة، وكلام علماء القدامى على اللعب لا يتناول هذه اللعب المذكورة، وإنما يعنون بكلامهم تلك اللعب التي على شكل لعب عائشة_رضي الله عنها_ والتي كانت تعمل من العهن، والخرق، والرقاع، وأما هذه اللعب المصنوعة من البلاستيك ونحوه فلم تكن معروفة، ولا موجودة في عصرهم، وقد وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين علي قولين:

القول الأول:

تحريم صناعة اللعب المذكورة متى كانت لذوات الأرواح، وإلى هذا ذهب طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم[1]،والشيخ صالح الفوزان[2]،والشيخ حمود بن عبد الله التويجري[1]، وهو مقتضى كلام الشيخ محمد بن الصالح العثيمين[2].

---

[1] انظر:فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(1/180_183).

[2] انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/281).

الأدلة:

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أن هذه اللعب التي تصنعها المصانع العصرية من المواد التي تماثل_تماما_ جسم الإنسان، أو الحيوان من حيث اللون، والهيئة تحمل كل صفات المخلوق الظاهرة، وملامحه، ففيها العينان، والشفتان، والأذنان، والشعر.....الخ، حتى إن الناظر فيها فجأة قد يخاطب تلك اللعبة، كنا منه أنها طفلة حقيقة،لشدة مشابهتها لخلق الله تعالى، من حيث الظاهر لاسيما إذا كانت من الحجم الكبير، كالتي توضح في محلات الملابس، والأحذية لعرض الأزياء في المحلات التجارية[3].

وإذا كام الأمر كذلك فإن لعب عائشة_رضي الله عنها_، وما كان على شاكلتها_في العهد القديم_ هي التي جاءت الرخصة بها في شريعة رسول الله_صلى الله عليه وسلم_، وأما اللعب البلاستيكية فإنها غير ماجاءت به الرخصة، فتبقى على أصل التحريم الوارد بشأن صناعة تماثي ذوات الأرواح ، ولا تشملها الرخصة الشرعية، لشدة مشابهتها، ومضاهاتها لخلق الله تعالى، وخروجها عن جنس اللعب التي جاءت الشريعة باستثنائها من أصل التحريم[4].

المناقشة:

ونوقش هذا الإستدلال: بأنه قد ورد إباحة لَعِب الأطفال بتلك اللُّعب التي من جنس لعب عائشة_رضي الله عنها_، فينبغي إباحة هذا الطراز الجديد من التماثيل المعاصرة التي يلعب بها الصبيان، تعميما للدليل، وأخذا بالرخصة، لأن الجميع تسمى لعبا، وكلها موضع امتهان قديمها، وحديثها.

الجواب: وأجيب على تلك المناقشة: بأن الدليل ورد باستثاء هذه اللعب التي من جنس لعب عائشة_رضي الله عنها_ فيجب الاقتصار على ما ورد، ويبقى ما عدا ذلك على أصل التحريم، ولأن

---

[1]انظر: اعلان النكير(97_103).

[2]انظر: المجموع الثمين(260/2، 156/3).

[3]امظر: حكم التصوير في الإسلام، للأمين الحاج محمد ص(42).

[4]انظر:فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(180/1_183)، وإعلان النكيرص(97_103)، وانظر:المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ محمد الفوزان(180/1_183) والمجموع الثمين(160/2، 156/3).

المضاهاة، والمشابهة في اللعب البلاستيكية أمر بالغ الدقة المتناهية، والجمال الباهر، والمنظر الأنيق، والعبرة في الأشياء بحقائقها، لا بأسمائها[1].

الدليل: أن في بعض تلك التماثيل المصنوعة من البلاستيك ونحوه فتنة ظاهرة، حيث إنهم يصنعونها على شكل أجمل النساء، أو البنات، وبلون مطابق لون أجمل النساء، والفتيات مما يثير الشهوات، ويحرك الغرائز، ولا سيما إذا كانت تلك المساة لعبا كبير الحجم، فإنه ربما تمنع فيها بعض الناظرين إليها، وإلى ما يشبه مفاتن الأنثى منها[2]، بينما اللعب التي جاءت السنة بالترخيص فيها ليست كذلك، ولا قريبا من ذلك، بل كانت تصنع من العهن، أو الخرق، أو يجعل عوادن معترصان، ويشكلان على هيئة المخلوق الصغير، ثم يلبس بالقماش، فلا تكون تلك المشابهة، والمضاهاة إلى هذا الحد الذي وصلت إليه في اللعب البلاستيكية[3]، ولا يكون فتنة كفتنة التماثيل"الدمي"[4].

الدليل الثالث:

أن هذه اللعب البلاستيكية قد توجد في بعضها صفة الحركة، لليدين، أو الرجلين، أو العينين، وربما كان لها_بالإضافة إلى ذلك_ صوت، وكلام مسجل، وضحك ونحو ذلك.

وهذه الصفة إذا انضافت إلى الصفات السابقة دلّ ذلك على شدة المشابهة، والمضاهاة المنهي عنها[5].

---

[1] انظر: المصادر السابقة.

[2] انظر: إعلان النكير ص(97_100).

[3] انظر: المصدر السابق.

[4] انظر:المصدر السابق، مع حكم التصوير في الإسلام ص(41_42).

[5] انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(281/3).

القول الثاني الجواز.

وهذا قول طائفة من العلماء المعاصرين، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق[1]، والشيخ يوسف القرضاوي[2]، والدكتور عبد الله ناصح علوان[3]، وغيرهم.

الأدلة:

ودليل أصحاب هذا القول: هو قياس اللعب المعاصرة على اللعب التي من جنس لعب عائشة_رضي الله عنها_، والتي وردت الرخصة بإباحتها، وجوازها، بجامع أن كلا من اللعب القديمة، والحديثة خالية عن علة المضاهاة، والمشابهة، وعن علة التعظيم لغير الله، والتي تكون ذريعة إلى الشرك بالله العظيم، وصرف الناس عن عبادة الله وتعظيمه، إلى عبادة الصور، والتماثيل، وتعظيمها، وإذا خلت اللعب المذكورة عن العلتين المذكورتين صارت مباحة جائزة[4].

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: قوة أدلة وتعليلات هذا القول، في مقابل ضعف ما استل به أصحاب القول الثاني.

الثاني: إمكان الجواب على المناقشة التي وردت على أدلة القول الأول.

ثالثاً: أن القول بالتحريم أحوط للمرأة، وأبرأ للذمة، وأبعد عن الإثم، والله أعلم.

---

[1] انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص(28_29)، وانظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(30_33)، وجع الدرر في أحكام التصوير والصور، لعلي المصري ص60_66).

[2] انظر: الحلال والحرام ص(103_104).

[3] انظر: تربية الأولاد في الإسلام ص(902)، وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(65_66).

[4] انظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(29)، وأحلام التصوير في الفقه الإسلامي ص(30)، وانظر جع الدرر ص(60_66)، والحلال والحرام ص(103_104).

المبحث الرابع:حكم صناعة الصور الآلية ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة.

المطلب الثاني: صناعة الصور الفوتوغرافية ، النصفية، والصغيرة.

المطلب الثالث: صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي

المطلب الأول

صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة.

تمهيد:

اكتشف التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) بداية عام 1839 للميلاد[1]، من قبل رجل انجليزي، يدعى "وليم هنري فوكس" كما ذكر ذلك من الذين كتبوا في هذا المجال[2]، إنه تم اكتشاف هذا النوع من التصوير عام 1727م وعرف بين الناس عام1839م على طريقة: داجر[3].

ويعد هذا النوع من التصوير من أكثر الأنواع انتشارا، وكثرة، واستعمالا في كثير من المجالات، وخصوصا في الوقت الراهن[1].

---

[1]انظر التصوير الجنائي ص(5)، والشريعة الإسلامية والفنون ص(67).

[2]انظر المصدرين السابقين مع التصوير والحياة ص(21).

[3]انظر: الموسوعة العربية الميسرة(528/1)مادة"صور".

ومن أجل زيادة الإيضاح حول هذا النوع من التصوير يحسن بنا أن نعرف مدلول كلمة "فوتوغراف" أو "الفوتوغرافيا".

جاء في كتاب "الشريعة الإسلامية والفنون[2]": أن كلمة "الفوتوغرافيا" مشتقة من اليونانية، وتتكون من كلمتين: فوتوس، وجرافو".

ومعناها على التوالي:"ضوء، وأنا أرسم"[3].

وقال: "إن معناهما في اللغة العربية"التصوير الشمسي"[4].

والمعنى_من الناحية الفنية_ : تثبيت الضوء، وتبعا لذلك: تثبيت صورة الواقع[5]، وبحكم أن التصوير الآلي لم يكن موجودا، ولا معروفا في عهد الرسول_صلى الله عليه وسلم_، ولا في زمن الصحابة الأبرار _رضي الله عنهم_، ولا في عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخرا كما سلف، فإنه لا يمكن الحصول على رأي للعلماء السابقين في هذا النوع من التصوير_نصا_ نظرا لعدم وجوده في تلك الحقبة، والمراحل الزمنية، وإنما على ذلك العلماء المعاصرون.

---

[1]انظر المصادر السابقة.

[2]لأحمد علي القضاة(67) وانظر التصوير العادي والملون لفيصل محمود ص(8).

[3]انظر: المصدرين السابقين، مع التصوير الشمسي لباولر(ص3)، والرد على مفتي الديار السعودية(ص39).

[4]انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص(67)، ويقول أبو الوفاء محمد درويش المحامي في كتابه"الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية": "ولعل تسميته بالتصوير الضوئي أصح،لأنه لم يعد قاصرا عللى استخدام أشعة الشمس، بل لقد أمكن الآن التصوير بواسطة الكهربي، أو الضوء الناشيء عن احتراق شريط المغنسيوم" اهـ انظر:ص(39).

[5]انظر:الشريعة الإسلامية والفنون ص(67) نقلا عن كتاب "بحثا عن السينما" لعدنان مدانات ص(156)، والتصوير الشمسي ص(3)، وانظر: الموسوعة العربية الميسرة(528/1)،.

وقد اختلفوا في حكم هذا النوع من التصوير على قولين:

القول الأول:

إن التصوير الفوتوغرافي حرام كسائر أنواع التصوير اليدوي، المجسم منها، والمسطح، والمنسوج في الثياب ونحوه[1]، وإن كان بعضه أشد إثما، وجرما من بعض[2].

ولكن يباح من ذلك: ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة[3]، وذلك مثل التصوير لأجل الهوية، ورخص القيادة، والدراسة، والوظيفة ومكافحة الجريمة، ومراقبة المجرمين، وضبطهم، والتعرف عليهم أحدثو جريمة ولجأوا إلى الفرار، إلى غير ذلك مما يكون ضرورة، أو مصلحة راجحة، أو حاجة ماسة[4].

وممن ذهب إلى هذا القول: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ[5]، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز[6]، وفضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني[7]، وغيرهم، وهو ما مشت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، كم هو رأي أكثر علماء الهند وباكستان.

---

[1] انظر: فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم(183/1_185)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(462/1)، وسلسة الأحاديث الصحيحة(800/1).

[2] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية(460/1)، وآداب الزفاف ص(97_106).

[3] انظر: المصدرين السابقين مع عبادة الأوثان لعكاشة عبد المنان ص(213).

[4] انظر: المصدرين السابقين مع فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند(361/4)، وحكم التصوير في الإسلام لأمين الحاج محمد، ص(18).

[5] انظر:فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(183/1_188).

[6] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء(458/1_460)، وفتاوى إسلامية(361/4).

[7] انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة(800/1)، وآداب الزفاف في السنة المطهرة ص(104_106).

الأدلة:وقد احتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

الدليل الأول: أن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير الأخرى، الذي ينقشى باليد، ولذلك فإنه يسمى تصويرا لغة، وشرعا، وعرفا[1].

فأما كونه يسمى في اللغة: فلأن الصورة في اللغة هي"الشكل"[2]، وهذا ما يصدق على سائر أنواع التصوير،والصور بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي.

وأما كونه يسمى تصويرا شرعا:فلأن النصوص الشرعية التي وردت بشأن الصور والتصوير وردت عامة مطلقة، ولم تخص، أو تستثني نوعا من أنواع التصوير من العموم، إلا ما ورد الدليل الشرعي باستثائه كلعب البنات، والصور الممتهنة، من حيث الاستعمال، لا من حيث الصناعة في الأخير[3].

وأما كونه يسمى تصويرا عرفا: فلأن هذا ما تعارف عبيه سائر أنواع الناس، وأصنافهم، على مخلف طبقاتهم، ومستوياتهم، وثقافتهم، وبلدانهم، فاالكل يطلق عليه، ويسميه تصويرا[4].

---

[1]انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(187/1)، وتفسير آيات الأحكام للصابوني(416/2_417) وتعليقات عللى كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ صالح الفوزان، ضمن كتاب حكم الإسلام في الصوير ص(56)، وانظ ر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، لصالح بن أحمد الغزالي ص(380).

[2]انظر: القاموس المحيط(ص548) مادة"صور" والمعجم الوسيط ص(528) مادة"صور"

[3]انظر: شرح صحيح مسلم للنووي(81/14_82، 90_91)، ومغني المحتاج(247/3_248)، والمغني لابن قدامة(7/_6_7) وانظر: الجواب المفيد في حكم التصزير ص(10_11)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية(467/1_468).

[4]انظر:انظر: تعليقات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ صالح بن فوزان، مطبوع ضمن كتاب حكم الاسلام في التصوير(ص56)، وتفسير آيات الأحكام للصابوني(416/2_417).

المناقشة:

ونوقش هذا الاستدلال: بأن التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية ليس بتصوير في الحقيقة[1]، وذلك أن التصوير المنهي عنه إنما رسم صورة ذوات الأرواح بيده ليظهر للناس: أنه أبدع خلقا، واخترع بخبرته، ومهارته، وأما المصور بالآلة الفوتوغرافية فلم يكن في فعله تخطيط، وتشكيل، واختراع للصورة، وإنما التقط حقيقة خلق الله تعالى، الموجود في الخارج، بواسطة تلك الآلة، دون فعل منه من تخطيط، وتشكيل....الخ، كما يقوم بفعله المصور بيده[2].

وإذاً: فلا يصدق على هذا العمل بأنه تصوير بالمعنى الذي جاءت النصوص النبوية بالنهي عنه، والوعيد على من فعله.

الجواب: وأجيب على هذه المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن الآلة، وتصويرها نحو الهدف الشاخص، واتخاذ الإجراءات التي تكون أثناء عملية التصوير، كل ذلك يعد عملا، وجهدا في إنتاج الصورة، ولو هذه الإجراءات لماالتقطت الصورة[3].

هذا بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله صانع الآلة، في صنعها وإعدادها لهذا العمل، وما يقوم به المصور بعد التقاط الصورة من أعمال التمحيض، وتصفية الصورة، وتنشيفها بعد وضعها في محاليل سائلة

---

[1] انظر: المجموع الثمسن(245/2)، والحلال والحرام في الإسلام ص(112)، والشريعة الإسلامية والفنون ص(106).

[2] انظر: المصادر السابقة، مع الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(46).

[3] انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد با إبراهيم(187/1)، وآداب الزفاف ص(105_106)، وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد(204/3)، والدرر النضيد على أبواب التوحيد(ص319).

لإظهارها، وتثبيتها إلى ذلك مما يعلمه أرباب هذه الصناعة[1]، وبعد كل هذه الأعمال والجهود كيف يقال: إن المصور بالآلة لا يقوم بأي عمل، أو جهد؟[2].

الوجه الثاني: أنه لا أثر للاختلاف في وسيلة التصوير، وآلته في الحكم، وإنما العبرة بوجود الصورة فقط، فمتى وجدت، وكانت لذوات الأرواح، وجد الحكم، وهو التحريم مالم تدع إلى ذلك حاجة، أو تفرضه ضرورة، أو تقتضيه مصلحة معتبرة[3].

كما أنه لا أثر_أيضا_للجهد الذي يبذل في صناعة الصور، وإنتاجها صعوبة، وسهولة من حيث الحكم[4]، وإنما المعتبر في ذلك كله:. هو وجود الصورة لذوات الأرواح، وإن اختلفت وسيلة انتاجها، والجهد الذي يبذل فيها[5]، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

الدليل الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي: تطور لمهنة التصوير اليدوي، كما تطورت سائر المهن، والصناعات.

فكما أن كثيرا من المصنوعات كانت تصنع_جميع أجزائها قديما_، باليد مباشرة، ثم أصبحت الآن تصنع وتنتج بواسطة الآلات المتطورة، والمصنوع هو نفس المصنوع، سواء كان بواسطة الآلات، أو كان باليد المباشرة.

فكذلك الأمر بالنسبة للصور الآلية"الفوتوغرافية" تكون صورتها كالصورة اليدوية، والآلة تطور لحرفة التصوير فقط[1].

---

[1]انظر: المصادر السابقة، مع تعليقات على كتاب" الحلال والحرام"، مطلوع ضمن كتاب حكم الإسلام في التصوير ص(53_54).

[2]انظر المصادر السابقة مع آيات الأحكام(215/2) وإعلان النكير ص(93_94). والدرر النضيد ص(319).

[3]انظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء، جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدرويش(460/1).

[4]انظر: المصدر السابق مع فتاوى إسلامية، جمع وترتيب محمد بن العزيز المسند(363/4).

[5]انظر المصدرين السابقين.

الدليل الثالث _للقائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي_ :

بأن أصل الشرك، والوثنية الهدامة في الأمم الماضية، إنما كان بسبب الصور، والتصوير، وذلك بداية من قوم نوح_ عليه الصلاة والسلام_ إلى يومنا هذا، فإننا لا زلنا نسمع عمن يخضعون، وينحنون للصور والتماثيل في أماكن شتى من الأرض وذلك تخليدا لذكر أصحابها، وتعظيما لشأنهم[2].

الدليل الرابع:

أن الأحاديث النبوية قد وردت بالوعيد الشديد على الذين يضاهون، ويشابهون خلق الله_تعالى_ بصناعتهم صور ذوات الأرواح، ومن ذلك قوله: صلى الله عليه وسلم_((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله))[3].

ولا يخفى أن العلة التي حرم التصوير من أجلها موجودة في التصوير الفوتوغرافي أيضا[4]، بل إن وجود المضاهاة، وشدة مشابهة خلق الله_تعالى_ في هذا الصنف من التصوير أكثر، وأعظم من وجودها في التصوير المنقوش باليد، لشدة مضاهاته، ومطابقته للمصور[5].

---

[1]انظر: المصدرين السابقين، مع حكم التصوير في الإسلام لأمين الحاج محمد ص(8).

[2]انظر: شرح أحمد شاكر على مسند أحمد(12/150_151)، والحلال والحرام في الإسلام ص(113).

[3] تقدم تخريجه في ص(51).

[4]انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم(1/186)، وتفسير آيات الأحكام للصابوني(2/415)، وآداب الزفاف ص(104-106)، وانظر إعلان النكير ص(93_94).

[5]انظر: المصادر السابقة، مع حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، للغزالي ص(373).

المناقشة:

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن التصوير الفوتوغرافي لا يوجد فيه علة المضاهاة، ومشابهة خلق الخالق، كما في توجد في التصوير اليدوي[1]، إذ التصوير الفوتوغرافي عن حبس الظل بالآلة المعروفة، فمرجعها إلى ما أوجده الخالق سبحانه، وليس فيها صنع صورة غير موجودة[2].

والتصوير المنهي عنه: إنما هو إيجاد صورة، واختراعها لم تكن موجودة من قبل، يضاهي بها صنع الخالق في الحيوانات، والآلة الفوتوغرافية ليس فيها هذا المعنى[3].

الجواب:

وأجيب على هذه المناقشة: بأن العبرة وجود الصورة بصرف النظر عن كونها موجودة في الواقع، أو تكن، وأنه متى حصلت الصورة، حصلت المضاهاة كما تقدم[4]، ولو لم يقصدها المصور، لعدم تقييدها في الحديث بالقصد، وعلى ذلك: تكون علة النهي عن اللتصوير اليدوي موجودة في التصوير الفوتوغرافي وزيادة،لما فيه من مزيد المشابهة لخلق الله، ودقة تصويره[5].

---

[1]انظر: الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي لمحمد نجيب المطيعي، مطبوع ضمن كتاب أحكام التصوير في الفقه اسلامي لمحمد الحبش(ص106_111)، والتصوير بين بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(145_146).

[2]انظر: المصدرين السابقين مع القول المفيد على كتاب التوحيد (3/204_205)، والشرح الممتع(2/198_199).

[3]انظر: الحلال والحرام ص(112)، نقلا عن الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(146_147).

[4]انظر ص(75).

[5]انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/460_463)، وفتاوى ابن ابراهيم(1/186_188). وانظر إعلان النكير ص(93_94).

الوجه الثاني: أن الخوف من الوقوع في الشرك ، واستفحال الوثنية_بسبب الصورة_ إنما كان ذلك في بداية الإسلام، وقرب عهد الوثنية الطاغية آنذاك، وأما بعد رسوخ الإسلام في النفوس، واستقرار عقيدة التوحيد فلم يعد يخشى ذلك[1].

الجواب: وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

عدم التسليم بأن الناس قد أصبحوا في مأمن من الوقوع في الشرك مرة أخرى،فإن الواقع لا زال يحدثنا عن وجود من يعبد البقر[2]، ومن يصنع الصور، والتماثيل التذكارية، ثم ينصبها تخليدا لذكرى أصحابها، وتعظيما لشأنهم، وغلوا فيهم من دون الله تعالى، وتقديسا لهم[3]، مع أن أصحابها قد يكون من أشد أعداء الإسلام وأهله[4].

ومدن المسلمين التي تزخر بوجود التماثيل التذكارية، المنصوبة على الشوارع، والحدائق، وما يسمى:بالجندي المجهول، كل ذلك منشأه المحبة، والتعظيم لأصحاب تلك الصور، المؤدي إلى الغلو من دون الله تعالى[5].

وكل ذلك يجري في ما يسمى"عصر الحضارة والتقدم ، والتطور الصناعي"[6].

---

[1]انظر: شرح أحمد شاكر على مسند أحمد (12/150_151)، والحلال والحرام ص(111).

[2]انظر: الحلال والحرام ص(113).

[3]انظر شرح أحمد شاكر على مسند أحمد(12/150_151).

[4]انظر: حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(42_47).

[5]انظر: المصدر السابق.

[6]انظر: شرح أحمد شاكرعلى مسند أحمد (12/150_151)، والحلال والحرام في الإسلام ص(113).

إذاً فلا يمكن أن يسلم: بأن الناس نجو من العودة إلى الوثنية، والوقوع في الشرك مرة أخرى، بل كل شيء يوجد ويحصل متى حصلت أسبابه، واتخذت وسائله، ولا شك:أن الصور، والتصوير_عموما_ من أعظم وسائل، وأسباب الشرك[1].

الوجه الثاني: أنه قد وردت النصوص الشرعية بعوم تلنهي عن تصوير ذوات الروح،ولعن من فعل ذلك، وتشديد العقوبة عليه[2]:

ومن ذلك: قوله: _صلى الله عليه وسلم_((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))[3].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صور صورة في الدنيا كليف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ))[4].

فقوله: ((من صور صورة....)) الخ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم[5]، فيدخل في عموم النهي عن ذلك: النهي عن التصوير الفوتوغرافي[6]، لكونه يسمى تصويرا لغة، وشرعا وعرفا كما سبق[7].

ومن ذلك ما ورد عن عون بن أبي جحيفة[8]، عن أبيه: ((أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: إن النبي_صلى الله عليه وسلم_ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب....ألى قوله:ولعن المصور))[9].

---

[1]انظر فتح الباري(126/1)، وإغاثة اللهفان(408/2_409).

[2]انظر فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(183/1_188)، وحكم الإسلام في التصوير ص(29_، 46)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية(454/1).

[3]تقدم تخريجه.

[4]تقدم تخريجه.

[5]مختصر لبن الحاجب(117/2) والتمهيد للإسنوي ص(324)، وانظر شرح كوكب المنير(141/3).

[6]انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (183/1_188)، وإعلان النكير ص(89_92).

[7]سبق ذاك.

[8]هو:عون بن أبي جحيفة السوائي، الكوفي، ثقة، من الرابعة، توفي سنة(116هـ) روى له الجماعة. انظر: تقريب التهذيب ص(433).

[9]أخرجه البخاري في اللباس، باب لعن المصور، حديث(5962) انظر فتح الباري(407/10).

فيدخل في عموم ذلك كل مصور، بما في ذلك المصور بالآلة الفوتوغرافية[1].

الوجه الثالث:

أنه قد ورد تعليل تحريم التصوير_في بعض الأحاديث_ بأمور، وأسباب لا تختص بزمان، ولا مكان.

وذلك: مثل تعليل تحريم التصوير بالمضاهاة، ومشابهة خلق الله_تعالى_[2]، حيث جاء صريحا في قوله: _صلى الله عليه وسلم_((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله))[3]، وهذه العلة لا تختص بزمان، ولا مكان، حتى يقال: إنها نسخت، أو انتهى العمل بها، لكونها كانت في وقت قريب من عهد الشرك والوثنية[4]، بل إنها عامة، وشاملة لكل زمان ومكان[5].

القول الثاني:

أن التصوير الفوتوغرافي جائز، مباح، وقد ذهب إلى هذا القول عدد من العلماء المعاصرين.

وممن قال بهذا القول: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين[6]، والشيخ محمد نجيب المطيعي[7]، والشيخ محمد متولي الشعراوي[8]، والشيخ سيد سابق[9]، وغيرهم.

---

[1]انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(1/183_188)، وإعلان النكير ص(89_92).

[2]انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/171_172)، وشرح أحمد شاكر على مسند أحمد(12/150_151).

[3]تقدم تخريجه في ص(51).

[4]انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(2/171_172).

[5]انظر: المصدر السابق، مع مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر (12/150_151).

[6]انظر: المجموع الثمين(1/172، 2/254_256)، والقول المفيد على كتاب التوحيد(3/204)، وانظر: الشرح الممتع(2/196_203).

[7]انظر الجواب الشافي مطبوع ضمن كتاب"أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" للحبش ص(106_111).

[8]انظر: فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي(1/241، 3/44، 152).

[9]انظر:انظر: فقه السنة(2/55_56).

لكن الذين قالوا بجواز هذا الصنف من التصوير لم يكن قولهم متحدا، وإنما اشترط بعضهم_لجواز التصوير الفوتوغرافي_ ألا تشتمل الصورة على محرم[1]، وذلك كأن يكون وضع الصورة على ينافي الأخلاق، والقيم الإسلامية، أو كانت الصورة على وضع ينافي أسس العقيدة الإسلامية، وأصولها، مثل الصور التي تحمل في طياتها شعارا للكفر، وأهله[2]، أو كان مضمونها سخرية، واستهزاء بالدين وأهله، أو كان الهدف من الصورة تعظيم المصور تعظيما دينيا، أو دنيويا لبعض العلماء، أو الزعماء، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الصورة تخرج عن أصلها، وحدها المباح إلى ما سوى ذلك وهو التحريم[3].

فإن الصورة لأي غرض من الأغراض المذكورة، وما شابهها تكون محرمة، لو كانت مأخوذة بالآلة الفوتوغرافية، وذلك لما انطوت عليه واقترن بها من الشر، ولكن هذا الحكم بالتحريم ليس لذات الصورة، وإنما لأمر عارض، وخارج عنها[4]،_كما يظهر من كلامهم_.

وأما الفريق الآخر من أصحاب هذا القول، فلم ينصوا على شرط أو قيد لإباحة التصوير بالآلة الفوتوغرافية، وإنما ذكرو جواز التصوير بالآلة المذكورة، من غير ذكر لقيد، أو شرط[5].[6]

الأدلة: وقد استل أصحاب هذا القول ما يلي:

الدليل الأول:

---

[1]انظر:المجموع الثمين(256/2)، والحلال والحرام في الإسلام ص(113).

[2]انظر:المصدرين السابقين مع الشريعة الإسلامية والفنون ص(106).

[3]انظر: المصادر السابقة، مع الشرح الممتع(200/2).

[4]انظر: المصادر السابقة مع الرد على مفتي الديار السعودية ص(50).

[5]انظر: فقه السنة للسيد سابق (56/2)، وفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي (241/1، 152/3)، وانظر: كتاب يسألونك في الدين والحياة لأحمد الشرباصي (620/1)، وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(33)، والرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(45_50).

[6]ولعل الجميع متفقون على التحريم في الحالات المذكورة وإن لم ينصوا عليه، وإنما نبهت على ذلك لأن مقتضى الدقة في النقل والأمانة العلمية توجب ذلك، وإلا فالظن بمثل هؤلاء العلماء الأجلاء أنهم لايرون جواز الصورة إذا اقترن بها شيء مما ذكر.

أن التصوير الفوتوغرافية ليس تصويرا بالمعنى الذي جاءت النصوص النبوية بالوعيد عليه، والنهي عنه[1].

فإن التصوير: مصدر، مصدر صور، يصور،، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾ ﴾ **آل عمران: ٦**

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ ﴾ **التغابن: ٣**

فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن"فَعَلَ" في اللغة العربية هذا مقتضاه، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه[2]، فلم يحصل من المصور أي عمل، أو تخليط بيده يشابه به خلق الله تعالى، غاية ما هناك: أنه سلط الآلة على المصور فانطبع بالصورة خلق الله تعالى، على الصفة التي خلقه الله عليها[3].

كما أنه لو صور شخص كتابة شخص آخر بالآلة، لا يمكن أن يقال: إن الصورة هي كتابة المصور، وإنما هي كتابة الأول، نقلت بواسطة الآلة إلى ورقة أخرى، بكعس ما لو نقلها الثاني بيده، فإنه يقال: هذه كتابة الثاني، وإن كان الكلام للكاتب الأول، لأنه حصل منه في هذه الحال عمل، وكتابة بيده[4].

وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس فيه تشكيل، ولا تخطيط، ولا تفصيل[1]،وإنما هو نقل شكل، وتفصيل شكله الله، وفصله، والأصل في الأعمال غير التعبدية: الحل، إلا ما أتى الشرع بتحريمه، ولذلك قيل:

---

[1]انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (204/3)، والشرح الممتع(198/2)، والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(145_147)، وتفسير آيات الأحكام للصابوني(415/2_416).

[2]انظر: الشرح الممتع (198/2).

[3]انظر:المصدر السابق، مع المجموع الثمين(255/2)، وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(33).

[4]انظر:المجموع الثمين(172/1، 255/2)، والقول المفيد على كتاب التوحيد(204/3-205، والشرح الممتع (199/2-198).

والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذ الشارع

فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع[2].

المناقشة:

ونوقش هذا الإستدل بما أجيب به على ماقشة الدليل الأول للقائلين بالتحريم[3]، الذي مضمونه: عم التسليم بأن المصور بالآلة المذكورة لا يوجد منه عمل،

بل إن توجيه الآلة والتقاط الصورة، والقيام بأعمال التمحيض والتنشيف وغيرها من الإجراءات الأخرى تعد أكثر من العمل الذي تقوم به من يصور بيده،[4]. وإذاً كيف لا يكون الإنسان مصورا إذا كان تصويره بسبب تلك الآلة؟ وكيف ينفى عنه حرج التصوير.....؟، بل قد يكون عذاب وإثم المصور بتلك الآلة أضعاف أضعاف إثم الذي ينقش الصورة بيده، لكثرة وسرعة ما يصور بالآلة[5].

وقد قيل: إنه يلزم من يفرق الرسم باليد، وبين التصوير الفوتوغرافي أن يقول بجواز تعليق صورة ذوات الروح في البيت، إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك إذا كانت مرسومة باليد[6].

ولو أن مصورا صور هذه الصورة المرسومة باليد، والتقطها بالآلة جاز، أو لزمه القول:بجواز تعليقها بالبيت أيضا، نظرا لإباحتهم التصوير الفوتوغرافي[7].

والحقيقة أن هذا لا يلزم إلا الذين أباحوا التصوير مطلقا، دون قيد، أو شرط، والله أعلم.

---

[1]انظر: الشرعة الإسلامية والفنون ص(106)، والمجموع الثمين(255/2)، والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(144-146).

[2]المجموع الثمين(256/2)، وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(33).

[3]سبق ذلك

[4]انظر: تعليقات على كتاب الحلال والحرام لشيخ صالح بن فوزان، مطبوع ضمن كتاب"حكم الإسلام في التصوير" ص(53-54، وآداب الزفاف ص(105-104).

[5]انظر: المصدر السابق مع تفسير آيات الأحكام2/416-417).

[6]انظر: آداب الزفاف ص(105).

[7]انظر: المصدر السابق.

الدليل الثاني:

أن الصورة الفوتوغرافية قد فقدت أعضاء كثيرة، لا تبقى مع فقدها الحياة، بل إنها فقدت الجرم نفسه، الذي هو أهم الأعضاء جميعا، مما تنتفي معه علة المضاهاة بخلق الله تعالى قطعا[1]، كما ينتفي معه_أيضا_ نفخ الروح فيها، وهي بدون جرم[2].

[1]انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش(63).

[2]انظر: المصدر السابق.

الدليل الثالث:

أن الأصل في الأشياء الإباحة[1]، حتى يرد دليل المنع[2].

الترجيح:

بعد عرض القولين_في هذه المسألة_ وما تعلق بها يظهر لي: أن الراجح هو القول الأول، والذي يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي.

وأنه لا يجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة، أو مصلحة عامة، وكان الدافع لترجيح هذا القول، هي الاعتبارات التالية:

أولا: قوة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في العموم والشمول لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في الصورة، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.

وذلك في مقابل ضعف أدلة القول المقابل، فإن أغلبها عقلية، وأقيسة غير صحيحة ولا منضبطة.

ثانيا:أنها وردت مناقشة قوية على أدلة أصحاب القول الثاني، دون إمكان الرد على تلك المناقشات، أو على كثير منها، مما أدى إلى ضعف تلك الأدلة، وعدم نهوضها للاحتجاج بها، وذلك في مقابل دفع ما ورد على أدلة القول الأول من المناقشات.

ثالثا:أنه وإن كان التصوير الآلي خاليا عن المضاهاة، وعن العجب والغرور الذي قد يصيب من يصور بيده لما يرى أنه أبدعه واخترعه بمهاراته اليدوية فإن علل تحريم التصوير ليست منحصرة في تحريم التصوير بشتى أنواعه، وذلك مثل منع دخول الملائكة، وعلة التشبه بعبادة الصورة والمتخذين لها، وكون الصور المذكورة من وسائل الشرك بالله تعالى إلى غير ذلك.

---

[1]انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي(133)، وأشباه ابن نجيم ص(66).

[2]انظر: عبادة الأوثان ص(114)، نقلا عن الحلال والحرام للقرضاوي، والشريعة الإسلامية والفنون ص(106)، وحكم ممارسة الفن في الشريعو الإسلامية ص(373).

وباالنظر إلى كون هذا الصنف يسمى تصويرا، فإنه يكون محرما، نظرا لدخوله في عموم أدلة التحريم واشتراكه مع التصوير اليدوي في العلل الأخرى، ولا يباح منه إلا ما كان ضروريا، أو مصلحة عامة معتبرة شرعا.

المطلب الثاني

صناعة الصور الفوتوغرافية ، النصفية، والصغيرة.

الكلام على هذا المطلب من ناحيتين:

الناحية الأولى:حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية.

الناحية الثانية:حكم صناعة الصور الصغيرة الكاملة.

فأما ما يتعلق بالناحية الأولى فالكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول:في المقصود بالصورة النصفية:

فالمقصود من ذلك:هو تصوير صورة الإنسان، أو الحيوان تشمل رأسه، ونصفه الأعلى، أو تشمل رأسه مع الرقبة، وجزءا من الصدر، كما هو معروف، ومتداول في محلات التصوير.

الوجه الثاني:في حكم تصوير هذه الصور بالآلة الفوتوغرافية:

تحرير محل النزاع:

ليس المراد بالصور النصفية، أو البعضية هنا: ما تفرضه الضرورة، أو تدعو إليه الحاجة، أو توجبه المصلحة العامة، في أي مجال من مجالات الحياة الإنسانية[1]،

فإن مثل هذا النوع من الصور مما اتفق على جوازه صناعة،واستخداما، للضرورة إلى ذلك.

وكذلك لا يدخل في الكلام على هذه المسألة الصور التي ليس لها رأس من أصلها، أو كان لها رأس ثم قطع، حيث إن ذلك جائز صناعة، واستخداما أيضا[2].

أما حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية فقد نص القائلون بتحريم التصوير الفوتوغرافي الكامل على تحريم على تحريم ماكان نصفيا، أو بعضيا من ذلك، طالما كان الرأس مو جودا في الصورة، واعتبروا كما لو كانت الصورة كاملة.

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:"فإذا صور الرأس والوجه، أو الرقبة والرأس فالبقية مغطى بثياب لا يدرى ما هو، وبعضهم تركه لأجل أن لا يملأ الورق[3].

وقال في جواب آخر: "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه محرم، وإن كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أخف من الكامل، لأجل هذا القول، وأما أنا فلا إشكال عندي فيه، لأن الوجه هو المقصود"[4].

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: "ويستدل بالحديث المذكور_أيضا_ على أن قطع غير الرأس من الصورة _كقطع نصفها الأسفل ونحوه_ لا يكفي ولا يبح اشتعمالها، ولا يزوا به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي _صلى الله عليه وسلم_أمر بهتك الصور، وحوها، وأخبر أنها تمنع دخول الملائكة إلا

---

[1]انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/463-458)، والشريعة الإسلامية والفنون ص(106-104)، والقول المفيد على كتاب التوحيد(3/204)، والحلال والحرام في الإسلام ص(113-112).

[2]انظر:التمهيد(12/200)، والإستذكار(27/180)، ومغني المحتاج(3/248)، والمغني(7/7)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة(4/554).

[3]فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(1/190).

[4]انظر: المصدر السابق.

ما امتهن منها، أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في لبيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله_صلى الله عليه وسلم_.

ولأن النبي_صلى الله عليه وسلم_ أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها: خروجها عن شكل ذوات الروح، ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها، وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة، لبقاء الوجه، وفيه من بديع الخلق والتصوير ما ليس ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه، عند من عقل عن الله ورسوله مراده.

وبذلك يتبين لطالب الحق: أن تصوير الرأس، وما يليه من الحيوان داخل في التحريم، والمنع، لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عومها إلا ما استثناه الشارع[1].

وجاء في "إعلان النكير[2]" بعد أن ساق المؤلف جملة من الأحاديث، والآثار التي تفيد بأن الرأس هو المقصود بالحكم، وأن المحذور كله في تصويره_قوله: فدل على أن المحذور كله في تصوير الرأس، ودل على أن قطع غيره لا يقوم مقامه، ولا يكفي في التغيير، ولو كان المقطوع بما لا تبقى الحياة بعد ذهابه، كصدره، أو بطنه، وعلى هذا فتحريم التصوير، والاتخاذ متعلق بوجود الرأس، وكذلك وجوب الطمس متلق بوجود الرأس، والله أعلم.

وأما قياس قطع الصدر، أو البطن على قياس الرأس فهو قياس مع وجود الفارق لأنهما_ وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما _فقد اختص هو دونهما، ودون سائر الأعضاء بشئين:

أحدهما:أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة، وخرج عن شكل ذوات الأرواح.

الثاني:أنه مشتمل على الوجه هو أشرف الأعضاء ، ومجمع المحاسن ، وأعظم فارق بين الحيوان، وبين غيره من النباتات، والجمادات، وبطمسه نذهب بهجة الصورة، ورونقها، وتعود إلى مشابهة النباتات والجمادات، ولهذا قال جبريل ((فَمُر برأس التمثال فليقطع، فيصير كهيئة الشجرة)).

---

[1]انظر: الجواب المفيد في حكم التصوير ص(18-17).

[2]على المفتونين بالتصوير لفضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري(74-73).

وبهذا يعرف أن غير الرأس لا يساويه، وأن من قاس شيئا من الأعضاء على الرأس فقياسه غير صحيح فلا يعتد به والله أعلم".

وأما قال بجواز التصوير الفوتوغرافي_وهم أصحاب القول الثاني_ فلم أقف على نص لهم في حكم التصوير الفوتوغرافي النصفي، ولكن قولهم بجواز التصوير الفوتوغرافي الكامل يقتضي القول بجواز التصوير النصفي من باب أولى وأحرى، ولذات الأدلة التي ذكروها على جواز التصوير المذكور إذا كان كاملا، وخصوصا أنهم يرون أن النصوص التي وردت بالوعيد على المصورين إنما ينصرف مدلولها إلى من صور بيده صورة كاملة الأعضاء، بحيث لم ينقصها إلا نفخ الروح فيها[1].

ويُخَرَّج_قي هذه المسألة_ قول لمن ذهب من الحنفية[2]، والمالكية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة إلى جواز صناعة الصور اليدوية لذوات الأرواح، إذاكانت الصورة فاقدة عضواً من الأعضاء التي لا تبقى الحياة بفقدها من الحي، لاتحاد الغلة في كل من الصورتين، على هذا الرأي، وقد تقدم توضيح ذلك ببيان الراجح فيه، لا حاجة إلى التكرار.

الترجيح:

وما تقدك رجحانه في حكم الصناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة، يكون هو الراجح هنا، وذلك للأسباب السابقة.

ولأن الرأس من الوجه يختلف عن غيره من أعضاء الجسم الأخرى، وذلك لما بينهما من الفرق الكبير، ولذلك أنيط الحكم بهما في النصوص الشرعية وجودا، وعدما، والله أعلم.

الناحية الثانية: في حكم صناعة الصور الفوتوغرافية إذا كانت صغيرة.

وأما الكلام عن الناحية الثانية فمن وجهين أيضا:

---

[1] انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(63).

[2] انظر: حاشية ابن العابدين(549/1).

[3] انظر: الشرح الصغير(51/2)، والخرشي على مختصر الخليل(303/3).

[4] انظر:المغني (7/7) وكشاف القناع(280/1)، والإنصاف(474/6).

الوجه الأول:في ضابط الصغر في هذه المسألة:

1-فقد قيل: في ضابط الصورة الصغيرة: "بأنها التي لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ[1].

2-وقيل إن حد الصغر في الصورة: "بأنها لاتي لا تتبين تفاصيل أعضائها قائما، حالو كونها على الأرض[2]".

3-وقيل بل الصورة الصغيرة: "هي التي لا تبدو للناظر، ولاتتضح له من مكان بعيد[3]".

4-وقيل: إن الصورة الصغيرة"هي التي ما كانت أصغر من الطير الصغير[4]"

هذا ما قيل في ضابط الصورة الصغيرة، وأقرب هذه الضوابط الأربعة : هو الضابط الأول، والذي نص على "أن الصورة الصغيرة هي التي لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ".

وذلك لأن المر بالصغر_هنا_ أقل ما يطلق عليه هذا الوصف، وهو ما ينطبق على هذا الضابط، ويليه في القوة الضابط الثاني، ثم الثالث، وأبعدها عن الصواب_في نظري_ هو الضابط الرابع، إذا كان يقصد بالطير هنا الغصافير_كما يظهر من اللفظ_ أما إذا كان يقصد ما يطير، سواء كان طيرا، أو بعوضا، أوغيرهما، فإنه يكون كالتعريف الأول في القوة، حيث إنه يصدق على ما هو أصغر من البعوض، فيكون صحيحا، والله أعلم.

الوجه الثاني: في بيان حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الصغيرة، التي لا تتبين للناظر إليها إلا بتبصر بليغ، على ضوء الضابط الذي رجح آنفا.

وفي هذه المسألة لم أقف على كلام لأحد من العلماء القدامى، أو المعاصرين، يفيد فرقا في الحكم بين صغار صور ذوات الأرواح وكبارها من حيث صناعتها، رغم ما بذل من جهد وبحث طويل، إلا وقفت

---

[1] انظر: حا شية ابن العابدين (648/1)، والبناية شرح الهداية(548/2).

[2] انظر: حاشية ابن العابدين (648/1)، وبذل المجهود(33/17).

[3] انظر: المصدرين السابقين مع بدائع الصنائع (337/1).

[4] حاشية ابن العابدين(648/1).

كلاما لبعض الحنفية[1]، يفرقون فيه بين صغار الصور المذكورة وكبارها في الحكم، من حيث اتخاذها ووجودها في المكان الذي يصلى فيه[2]، وهذا اتخاذ وإقاء لتلك الصور حال أداء الصلاة في المكان الذي توجد فيه، ولسنا بسدد الحديث عن ذلك، وإنما المراد معرفة حكم صناعة الصور المذكورة .

وقد نص بعض الحنفية على تحريم صناعة الصورة اليدوية الصغيرة، متى كانت لذوات الأرواح.

قال في حاشية رد المختار[3]: ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه، بدليل أن التصوير يحرم كانت الصورة صغيرة، كالتي على الدرهم.....، لأن علة التصوير: المضاهاة لخلق الله تعالى، وهي موجودة في كل ما ذكر".

كما نص الشافعية على تحريم اتخاذ الصور اليدوية المذكورة ولو كانت صغيرة، واعتبروا وجود تلك الصور في البيت ونحوه، من المنكر الذي يجب تغييره على من له القدرة على ذلك[4].

قال في المغني[5]: ومن المنكر أن يكون في موضع الدعوة صورة حيوان، آدميا كان أو غيره، كبيرا، أو صغيرا، على صورة حيوان معهود كفرس، أم لا كآدمي بجناحين".

ويفهم من تحريمهم لاتخاذ الصور المذكورة: تحريم صناعتها من باب أولى، لما في صناعتها من شدة المضاهاة لخلق الله تعالى.

وعدم التفريق بين صغير صورة ذوات الروح وكبيرها هو المفهوم من مذهب المالكية[6]، والحنابلة[7].

---

[1]انظلر: بدائع الصنائع(337/1)، وشرح فتح القدير(295/1)، والبناية شرح الهداية(548/2)، وانظر: حاشية ابن العابدين (648/1).

[2]انظر: المصادر السابقة.

[3]على درر المختار لابن العابدين(647/1).

[4]انظر: مغني المحتاج(247/3)، وأسنى المطالب(226/3)، وحواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج(432/7).

[5]للشربيني(2479/3).

[6]انظر:الخرشي على مختصر الخليل(303/3)،وشرح منح الجليل(167/1).

[7]انظر: المغني (6/7_7)، والانصاف (336/8)، وكشاف القناع(280/1).

فأما المالكية فإنهم يرون كراهية صناعة صور ذوات الأرواح من غير ذوات الظل، إذا كانت غير ممتهنة، وخلاف الأولى إذا كانت لما يمتهن[1]، وهذا لاحكم عندهم شامل للصورة الصغيرة والكبيرة من غير ذوات الظل، دون فرق بينهما.

وأما الحنابلة فإنهم_أيضا_أطلقوا القول بتحريم بتحريم تصوير ذوات الروح عموما، أن يخصوا الصورة الصغيرة منها بحكم، متى كانت معالم وجه المصوَّر واضحة وبينة، ولو كانت تلك المعالم لا تدرك إلا بتبصر بليغ[2].

ويعضد ذلك: قولهم بحريم نقش صورة الحيوان على الخاتم[3]، رغم كون الصورة التي تكون عليه متناهية في الصغر، وإنما اختلفوا في حكم لبس الخاتم الذي فيه صورة الحيوان لتردد اللبس بين التعظيم والامتهان[4]، لا لأجل الفرق بين الصورة الصغيرة والكبيرة في الحكم من حيث صناعتها.

---

[1]انظر: الخرشي على مختصر خليل(303/3)، وشرح منح الجليل(167/1).

[2]انظر: (المغني(6/7_7)، والانصاف(336/8)، وكشاف القناع(280/1).

[3]انظر: أحكام الخواتيم وما ينعلق بها لابن رجب ص(77).

[4]انظر: المصدر السابق.

المطلب الثالث

صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي.

الكلام على هذا المطلب من جانبين:

الجانب الأول: في كيفية تكوين الصورة المتحركة بواسطة الشريط السينمائي: حينما يرى المشاهد الشريط السينمائي، ينقل الحركة مع الصوت، وكأنه يعايش في لحظات المشاهدة واقعا حيا فعلا، حيث يشاهد كل شيء مما يظهر في الصورة على حالته من حي وجماد.

فالذين كتبوا في هذا الأمر تكلموا حول هذا الموضوع بكلام طويل، وفيه نوع من الصعوبة، والتعقيد، ومضمون هذا الكلام: في كيفية تكوين الصورة المتحركة: أن الشريط السينمائي يضم بداخله كما هائلا من الصور الثابتة"الفوتوغرافية" لا يمكن عدها، ولا إحصاؤها، وهذه الصور متتالية، ومرتّبَةٌ لحركة كل متحرك، ترتيبا متسلسلا، وهي صغيرة قد لا ترى على سير شريط الفيديو ونحوه.

وحينما يوضع في جهاز العرض يقوم بتدويره، فتظهر هذه الصور مرتبة بسرعة لا تدركها العين الباصرة، وكل صورة تقوم بإظهار جزء من الحركة، ثم تزول وتأتي التي بعدها، وهكذا، ولكن بسرعة لا يمكن للعين إدراكها، كما سلف[1].

الجانب الثاني: في حكم صناعة هذا النوع من الصور الآلية:

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

تحريم صناعة الصور السينمائية، وتحريم استخدامها أيضا[1]، وممن نص على هذا القول: فضيلة الشخ حمود بن عبدالله التويجري، والشيخ عبدالله بن محمد بن حميد[2]،

---

[1] انظر: موسوعة التكنولوجيا(2019/12)، موسوعة عربية علمية أبجدية مصورة بالألوان، والتصوير والحياة د/محمد نبهان سويلم ص(266_268)، وفتاوى اللجنة الدائمة(462/1)، وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(50)، وانظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(101_102).

وهو المفهوم من فتاوى أعضاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، إلا ما غلبت المصلحة فيه على الشر، بحيث يستخدم ذلك في الدعوة ونشر العلم، وغير ذلك فيجوز[3].

الأدلة:

وقد استدل من ذهب إلى ذلك بعدد من الأدلة من أهمها ما يلي:

الدليل الأول: أن الرضا بصنع الصور المذكورة، واستخدامها مخالفة لهدي رسول الله_صلى الله عليه وسلم_، وموافق لطريق النصارى، والمشركين ومن تشبه بهم[4]، ((ومن تشبه بقوم فهو منهم))[5].

الدليل الثاني: أن القول بجواز صنع الصور السينمائة، واتخاذها يتضمن رد الأحاديث النبوية، فذلك دليل بطلانه[6].

الدليل الثالث: أن الحضور عند الصور السينمائية،والرضا بصناعتها دليل على الرضا بما ركَّب فيها من صور الآدميين، والحيوانات، والراضي بالصور شريك للمصورين في الإثم والوعيد الوارد في ذلك[7].

الدليل الرابع: أن السينما نوع من أنواع السحر التخييلي، وأشد منه، لأن كل ما يأتي به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة[8]، والسحر لا يجوز تعاطيه، ولا الحضور عند من يعلمه،

---

[1]انظر إعلان النكير على المفتونين بالتصوير(90).

[2]انظر: بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبدالله بن جار الله(415).

[3]انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(458/1_464)، وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(384).

[4]انظر فتاوى اللجنة الدائمة(458/1_464).

[5]أخرجه أحمد في مسنده (50/2)، وابن أبي شيبة في المصنف(150/7)، كلاهما عن عبدالله بن عمر_رضي الله عنهما_ قال:قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:((بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبدالله وحده، لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه فهو منهم))، قال في فيض القدير: (204/3) نقلا عن الهيثمي: "فيه عبدالرحمن بن ثابت، عن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وذكره البخاري في الصحيح في الجهاد تعليقا....." وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، انظر:إرواء الغليل(109/5).

[6]انظر: المصدر السابق، مع حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(386).

[7]انظر: إعلان النكيرص(94).

[8]انظر: إعلان النكيرص(90).

فهكذا الأمر في السينما، لا يجوز عملها،ولا الحضور عندها، إلا بنية تغيير المنكر، وبغير هذه النية يعتبر ذلك رضا بالذنب، والراضي بالذنب كفاعله[1].

القول الثاني:

أن الصور المتحركة ليس لها منظر، ولا مشهد، ولا مظهر[2]، كأشرطة الفيديو، ونحوها، وبناء على ذلك فليس لهذه الصور حكم إطلاقا، ولا تدخل في التحريم ما لم يصحبها أمر محرّم خارجي[3].

وممن قال بهذا القول: الشيخ محمد بن صالح العثيمين[4]، وهو مقتضى قول من ذهب إلى جواز التصوير الفوتوغرافي[5]، كما صرح بجواز ذلك محمد توفيق رمضان البوطي[6].

الدليل:

والدليل الذي اعتمد عليه أصحاب هذا القول هو: أن هذا النوع من الصور لا حقيقة له، وإنما هو خيال زال، فليس له منظر ولا مظهر، ولا مشهد، بدليل أن المشاهد إذا أطفأ الجهاز زالت تلك الصور، وأصبحت الشاشة بيضاء لا صورة فيها[7]، فهي كالصورة في المرآة تماما، وأما ما يظهر من الجهاز فهو ظل وليس بصورة حقيقة[8].

المناقشة: ويمكن مناقشة هذا الإستدلال من وجهين:

الوجه الأول:أن صورة الشريط السينمائي لها منظر، ومظهر، ومشهد، وإن كانت تلك الصور غير مرئية بالعين المجردة على سير الشريط، فإنها ترى مكبرة على شاشة العرض والمشاهدة أكبر من الصور الفوتوغرافية ونحوها.

---

[1] انظر: إعلان النكير ص(90_91).

[2] انظر: الشرح الممتع(198/2).

[3] انظر:المصدر السابق(198/2_199).

[4] انظر: المصدر السابق.

[5] انظر: أحكام التصوير للحبش ص(106_111)، وفقه السنة (55/2_56).

[6] في كتابه: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(46_50).

[7] انظر: الشرح الممتع(198/2).

[8] هذا سمعت من شريط مسجل للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

الوجه الثاني

أن قياس الصور السينمائية على الصورة في المرآة قياس مع الفارق، وذلك أن صورة الشريط السينمائي باقية، مع زوال صاحبها أمام آلة التصوير أو موته. أولة غيابه.

والصورة في المرآة لا يمكن بقاؤها بدون بقاء صاحبها مقابلا للمرآة ثم إن صور الشريط السينمائي يمكن تثبيتها في الشاشة فتكون صورة ثابتة كبيرة أمام العين كالصورة الفوتوغرافية تماما، بينما لا يمكن ذلك في الصورة في المرآة، فظهر الفرق بينهما جليا.

الترجيح:

وبعد النظر في القولين وفي عمدة كل منهما يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الصواب، وذلك للاعتبارين التاليين:

الاعتبار الأول: قوة أدلة القول الأول وكثرتها، وصراحتها في عموم تحريم واتخاذ كل صورة من ذوات الأرواح، مالم تدع إليها ضرورة، أو حاجة ماسة ، أو تقتضيها مصلحة راجحة.

الاعتبار الثاني: ضعف حجة القول الثاني، وذلك لما ورد عليه من المناقشة دون إمكان الرد على تلك المناقشة ودحضها.

الخاتمة:

في نهاية هذا البحث المتواضع ، والجهد اليسير أحمد الله تعالى – وأشكره، حمدا وشكرا دائمين، متلازمين، لا يحصي عددهما إلا هو سبحانه وتعالى على ما أمدني به من العون، والتيسير، والجهد والصحة والسلامة من المشاغل التي تعيق عن المواصلة والاستمرار.

فله الحمد والثناء المتكرر على انتهائي بفضله وكرمه وإحسانه، من كتابة هذه الرسالة وبحث مسائلها ، وجزئياتها .

وأسأله سبحانه وتعالى – الذي حفظنا فيما مضى أن يحفظنا فيما بقي، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه ، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا:لا اله إلا الله إنه قريب مجيب .

أما بعد:

فقد تناولت في هذا البحث المسائل والجزئيات التي تضمنها موضوع (**التصوير في الفقه الإسلامي**) وظهر لي من خلال بحث مسائل الموضوع وجزئياته النتائج التالية :

أولاً: أن التصوير في اللغة: هو صناعة الصورة، واختراعها، سواء كانت مجسمة، أو مسطحة، كما أن لفظ صورة تطلق على حقيقة الشيء وهيئته، و على صفة الشيء وعلى النوع، والصنف.

كما تطلق– أيضاً – على الوجه، وعلى ما يرسم في الذهن وعلى العقل.

ثانياً: أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والطرق التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرمات، أو ما هو أعظم من المحرم، كالشرك والكفر بالله رب العالمين.

ثالثا:سماحة الشريعة الإسلامية وسهولته،ا ومن أبرز ما يبين سماحتها وسهولتها: رفع الحرج عن المكلف، والتيسير عليه بإباحة ما قد يضطر إليه من المحرمات، بقدر ما يدفع ضرورته ويرفع الحرج عنه.

رابعاً: إباحة صناعة صور غير ذوات الروح عموما، وإباحة اتخاذها، سواء كانت صورا لأشجار، أو أحجار، أو أنهار، أو غير ذلك، لوجود الدليل على جواز صناعتها.

خامسا: تحريم صناعة صور ذوات الروح عموما، مجسمة كانت أو مسطحة، وتحريم استعمالها بنصب، أو

تعليق في بيت، أو شارع أو حديقة أو غير ذلك، سواء كانت نصفية أو كاملة يدوية أو آلية لأن كل ما ذكر يسمى صورة لغة، وشرعا، وعرفا، مع وجود الفارق بين كل من التصوير المجسم، والمسطح، والآلي، من حيث شدة التحريم وخفته.

وسواء كانت في ثياب، أو ستار معلق، أو خاتم، أو آنية، أو كانت الآنية على شكل صور مجسمة، أو غير ذلك مما يكون وضع الصورة فيه مشعرا بتكريمها وصيانتها عن الامتهان والابتذال.

وسواء كانت الصورة صغيرة أو كبيرة ما دامت واضحة المعالم، والرأس باق فيها.

وذلك لعموم النصوص النبوية الواردة بتحريم صناعة سائر الصور لذوات الروح، واتخاذها، ولما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى في التصوير اليدوي ، والوقوع في مشابهة عباد الصور والأصنام، وما قد تفضي إليه تلك الصور من تعظيم غير الله تعالى، وعبادة غيره سبحانه.

ويستثنى من أصل تحريم صور ذوات الروح ما يلي :

أولا : ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة، وذلك مثل ما يحتاج إليه من الصور في المجال الأمني أو الحربي، أو الإداري، أو التعليمي ،أو الإعلامي، أو الطبي، أو غير ذلك من المجالات الخاصة منها، والعامة، وسواء كانت الصور المذكورة من ذوات الظل، أو من غيرها ، يدوية أو آلية، ثابتة أو متحركة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ذلك مقيد بما تندفع به الضرورة، أو تحقق به المصلحة فقط.

ثانيا : إذا كانت صورة ذوات الروح مقطوعة الرأس، أو ممحوة ، إن كانت مسطحة لأنها تكون حينئذ كهيئة الشجرة، ولا يغني عن ذلك خيط في العنق، لإيهام فصل الرأس عن الجسد.

ثالثا : لعب الأطفال التي كانت معروفة في العهد القديم، والتي تصنع من الخرق، والرقاع، دون ما تصنعها المصانع المعاصرة، من مادة البلاستيك ونحوه بشكل يضاهي خلق الله تعالى،

وذلك لما فيها من قوة المشابهة والمضاهاة لخلق الله تعالى، ولما في بعضها من إثارة الغرائز، وكوامن الفطرة.

رابعا : ما كان من صور ذوات الروح ممتهنا، مبتذلا، وذلك كالصور التي تكون على الفرش، والمخاد،

والأواني إذا كانت الصورة فيها غير مرتفعة، أو كانت الآنية غير مرتفعة كالصحون، والأطباق، ونحوهما، مما يستخدم منها خاصة، فيجوز استخدام الصور المهانة، دون صناعتها فتحرم بكل حال، لما في صناعتها من المضاهاة إن كانت يدوية.

فهرس الآيات:

رقم	الآية	السورة	الصفحة

.1	﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣ ﴾	التغابن	2،76
.2	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٞ ٤٠ ﴾	النمل	3
.3	﴿ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ ٨٥ ﴾	هود	3
.4	﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ﴾	الإسراء	3
.5	﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾	الداريات	4
.6	﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣ ﴾	المائدة	5
.7	﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾	الحجر	5

	﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ﴾	البقرة	5

	﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾	النحل	5
	﴿ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ ﴾	الأنفال	6
	﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾ ﴾	آل عمران	6،77
	﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾ ﴾	البقرة	18
	﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ....﴿٢٥﴾ ﴾	الحديد	18
	﴿ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾	الواقعة	23
	﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ ﴾	الواقعة	23

	﴿ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ ....﴾	النمل	31

	﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾	الأنبياء	38
	﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ ﴾	الصافات	38
	﴿ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾	الأعراف	38
	﴿ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴾	الأنبياء	40
	﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾	الأنبياء	40
	﴿ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾		40
	حينما﴿أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي﴾	طه	39
	﴿ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى﴾	طه	39
	﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾	الإسراء	42
	﴿ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ ﴾	الشوراء	45
	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ﴿١٣﴾ ﴾	سبأ	46

	:﴿يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل﴾،		46
	﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ ﴿٩٠﴾ ﴾	الأنعام	46
	قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِيۖ ﴾	المائدة	47

فهرس الأحاديث:

رقم	طرف الأحاديث	الصفحة
	أنه كره أن تعلم الصورة	17
	كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه	22،44

	في جهنم	
	أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة،	24
	إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيو ما خلقتم	24،44
	أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون	27،48،72،75
	إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيو ما خلقتم	27،34
	ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي	27،33
	فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة...	29،32،37،83
	كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم	29
	من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ	30
	((ومن أظلم ممن يذهب خلقا كخلقي	44،48
	إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين	34
	ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول_صلى الله عليه وسلم_: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته	42
	أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر عمر بن الخطاب_زمن الفتح	42
	ياعائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله	44

	إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح	44،45
	الذين يضاهون بخلق الله	48
	قدم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ من غزوة تبوك، أو خيبر،	55
	كنت ألعب بالبنات عند النبي _صلى الله عليه وسلم_ وكان لي صواحب يلعبن معي،	56
	فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر على بنات لعائشة_لعب_	57
	أرسل النبي_صلى الله عليه وسلم_ عداة عاشراء	
	أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: إن النبي_صلى الله عليه وسلم_ نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب....ألى قوله:ولعن المصور	75
	ومن تشبه بقوم فهو منهم	88

فهرس المصادر والمراجع:

1) الآداب الشرعية والمنح المرعية المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ) الناشر: عالم الكتب.
2) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام المؤلف: ابن دقيق العيدالناشر: مطبعة السنة المحمدية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 2
3) عمدة الأحكام بأعلى الصفحة، يليه – مفصولا بفاصل – شرح ابن دقيق العيد

4) أحكام الجنائز المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الرابعة، 1406 هـ - 1986 م

5) [الأحكام السلطانية للفراء]. المؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ) صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الثانية، 1421 هـ - 2000 م عدد الأجزاء:

6) أحكام القرآن القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء:4.

7) الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان عدد الأجزاء: 4

8) الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة

«المختار للفتوى» لابن مودود الموصلي بأعلى الصفحة، يليه - مفصولا بفاصل - شرحه للمؤلف نفسه.).

9) آداب الزفاف في السنة المطهرة المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: دار السلام الطبعة: الطبعة الشرعية الوحيدة 1423هـ/2002م عدد الأجزاء: 1

10) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عب د الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: السابعة، 1323 هـ

عدد الأجزاء: 10.

11) تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

12) الأسئلة والأجوبة الفقهية المؤلف: أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ) عدد الأجزاء: 6 أجزاء

13) الاستذكار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 – 2000 عدد الأجزاء: 9

14) أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) عدد الأجزاء: 4 الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

15) الكتاب: الأشباه والنظائر المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م
عدد الأجزاء.

16) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م عدد الأجزاء: 1

17) أصول السرخسي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء: 2

18) الأصول من علم الأصول المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421 هـ) الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الرابعة، 1430 هـ - 2009 م

19) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان عام النشر : 1415 هـ - 1995 م

20) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م

21) إعراب القرآن المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ) وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ

22) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ) المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1988 م عدد الأجزاء: 4 (في ترقيم مسلسل واحد)

23) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري (المتوفى: 1413هـ) الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشر، الدمام - المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 1

24) الأم المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ)
الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 1410هـ/1990م
عدد الأجزاء: 8.

25) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 2

26) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) المحقق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان الطبعة: السابعة، 1419هـ - 1999م عدد الأجزاء: 2

27) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المْرداوي (المتوفى: 885 هتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوالناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة – جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م عدد الأجزاء: 30 أنوار التنزيل وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685هـ) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى - 1418 هـ

28) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م عدد الأجزاء: 7

29) بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة

30) البرهان في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م عدد الأجزاء: 2.

31) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء: 10.

32) تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن ، لسيد قطب - رحمه الله - المؤلف : علوي بن عبد القادر السَّقَّاف الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ، 1416 هـ - 1995 م عدد الأجزاء : 1

33) كتاب التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

34) الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط «هو إعراب القرآن مستلًّا من (البحر المحيط) لأبي حيان الغرناطي (ت 745 هـ) » المؤلف: د. ياسين جاسم المحيميد

35) تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف
المحقق: ناجي سويدان الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: 2002/10/01
عدد الأجزاء: 1

36) تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م عدد الأجزاء: 8

37) تقريب التهذيب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد – سوريا الطبعة: الأولى، 1406 – 1986 عدد الأجزاء: 1

اعتمدنا على: نسخة محمد عوَّامة طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة: الأولى 1406هـ

38) التلقين في الفقة المالكي المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ) المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1425هـ-2004م

39) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ) المحقق: د. محمد حسن هيتو الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1400 عدد الأجزاء: 1.

40) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب عام النشر: 1387 هـ عدد الأجزاء: 24

41) تهذيب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند

الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ عدد الأجزاء: 12

42) تهذيب الكمال في أسماء الرجال المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ)
المحقق: د. بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1400 – 1980 عدد الأجزاء: 35

43) جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)

44) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالمؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
عدد الأجزاء:4

45) «الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه – مفصولا بفاصل – «حاشية الدسوقي» عليه

46) رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م عدد الأجزاء: 6

47) «الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى الصفحة يليه – مفصولا بفاصل – «حاشية ابن عابدين» عليه، المسماه «رد المحتار»

48) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجودالناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م عدد الأجزاء: 19.

49) الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)

50) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507هـ) المحقق: د.

ياسين أحمد إبراهيم درادكة الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم – بيروت / عمان الطبعة: الأولى، 1980م عدد الأجزاء: 3.

51) شرح الزركشي المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء:7

52) الذخيرة المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)

53) روائع البيان تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي الصابوني طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي الناشر: مكتبة الغزالي – دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت

54) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)

55) روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت– دمشق– عمان الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م عدد الأجزاء: 12

56) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)

57) سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ) المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالميةالطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م عدد الأجزاء: 7

58) سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) الناشر: دار الحديث– القاهرة الطبعة: 1427هـ-2006م عدد الأجزاء: 18

59) منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة
تاريخ النشر: 1409هـ/1989م عدد الأجزاء:9).

60) «مختصر خليل» بأعلى الصفحة يليه – مفصولا بفاصل – شرحه «منح الجليل» للشيخ عليش

61) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)
المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ) الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:4

62) «الشرح الصغير للشيخ الدردير لكتابه أقرب المسالك» بأعلى الصفحة يليه – مفصولا بفاصل – «حاشية الصاوي» عليه

63) شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط–محمد زهير الشاويش
الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م
عدد الأجزاء: 15

64) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)

65) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743هـ) المحقق: د. عبد الحميد هنداوي الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة – الرياض)

66) شرح الكوكب المنير المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)

67) صحيح وضعيف سنن الترمذي المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)

68) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية، 1392 عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)

69) الضعفاء الضعفاء والمتروكون المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ) المحقق: د. عبد الرحيم محمد القشقري، أستاذ مساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

70) عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

71) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثالثة – 1405

72) رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

73) رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

74) فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

75) فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف: دار الإفتاء المصرية

76) الفتاوى الهنديةالمؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر
الطبعة: الثانية، 1310 هـ عدد الأجزاء: 6.

77) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المؤلف: الشيخ الطبيب أحمد حطيبة

78) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 1285هـ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر الطبعة: السابعة، 1377هـ/1957م

79) فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ)

80) الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب
الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988 م

81) القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ)
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان
الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005 م عدد الأجزاء: 1

82) قواعد الأحكام في مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ)

83) القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعوديةالطبعة: الثانية, محرم 1424هـ عدد الأجزاء: 2

84) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 803هـ)

85) الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية

الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م عدد الأجزاء: 2

86) الكبائر المؤلف: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) الناشر: دار الندوة الجديدة – بيروت عدد الأجزاء: 1

87) شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي

88) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة: الثالثة - 1407 هـ عدد الأجزاء: 4.

89) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ) المحقق: عدنان درويش - محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت سنة النشر:عدد الأجزاء: 1

90) لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ عدد الأجزاء: 15.

91) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188هـ).

92) المبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م عدد الأجزاء:8

93) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر

94) [مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين]. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ).

95) .[مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله]. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ).

96) مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

97) المحلى بالآثار المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) الناشر: دار الفكر - بيروتالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 12

98) مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م عدد الأجزاء: 1

99) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ) المحقق: محمد مظهر بقا الناشر: دار المدني، السعوديةالطبعة: الأولى، 1406هـ / 1986م عدد الأجزاء: 3.

فهرس المحتويات:

الإستهلال 2
الشكر والتقدير 3
المقدمة 4
أهمية الموضوع 6
أسباب اختيار الموضوع: 7
خطة البحث: 8
منهج البحث: 10
المطلب الأول: تعريف التصوير في اللغة. 12
المبحث الأول: تعريف التصوير، وفيه مطلبان: 12
المطلب الثاني: تعريف التصوير في الإصطلاح. 15
المطلب الأول: صناعة صور المصنوعات البشرية، وتحسينها.. 18
المبحث الثاني: صناعة الصور غير ذوات الروح من الأجساد الجامدة 18
المطلب الثاني.....26
حكم صناعة صور المخلوقات الكونية. 26
المطلب الثالث:صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية 35
المطلب الأول: صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى، ويدوم طويلا، 37
المبحث الثالث:صناعة التماثيل المجسمة ، وفيه ثلاث مطالب:.....37
المطلب الثاني.....51
صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلا. 51
المطلب الثالث 53
صناعة لعب الأطفال، المجسمة، وفيه فرعان: 53
المطلب الأول.....65
صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة. 65
المبحث الرابع:حكم صناعة الصور الآلية ، وفيه ثلاثة مطالب:.....65
المطلب الثاني.....81
صناعة الصور الفوتوغرافية ، النصفية، والصغيرة. 81

المطلب الثالث 88
صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي. 88
الخاتمة: 92
فهرس الآيات: 94
فهرس الأحاديث: 98
فهرس المصادر والمراجع: 100
فهرس المحتويات: 113